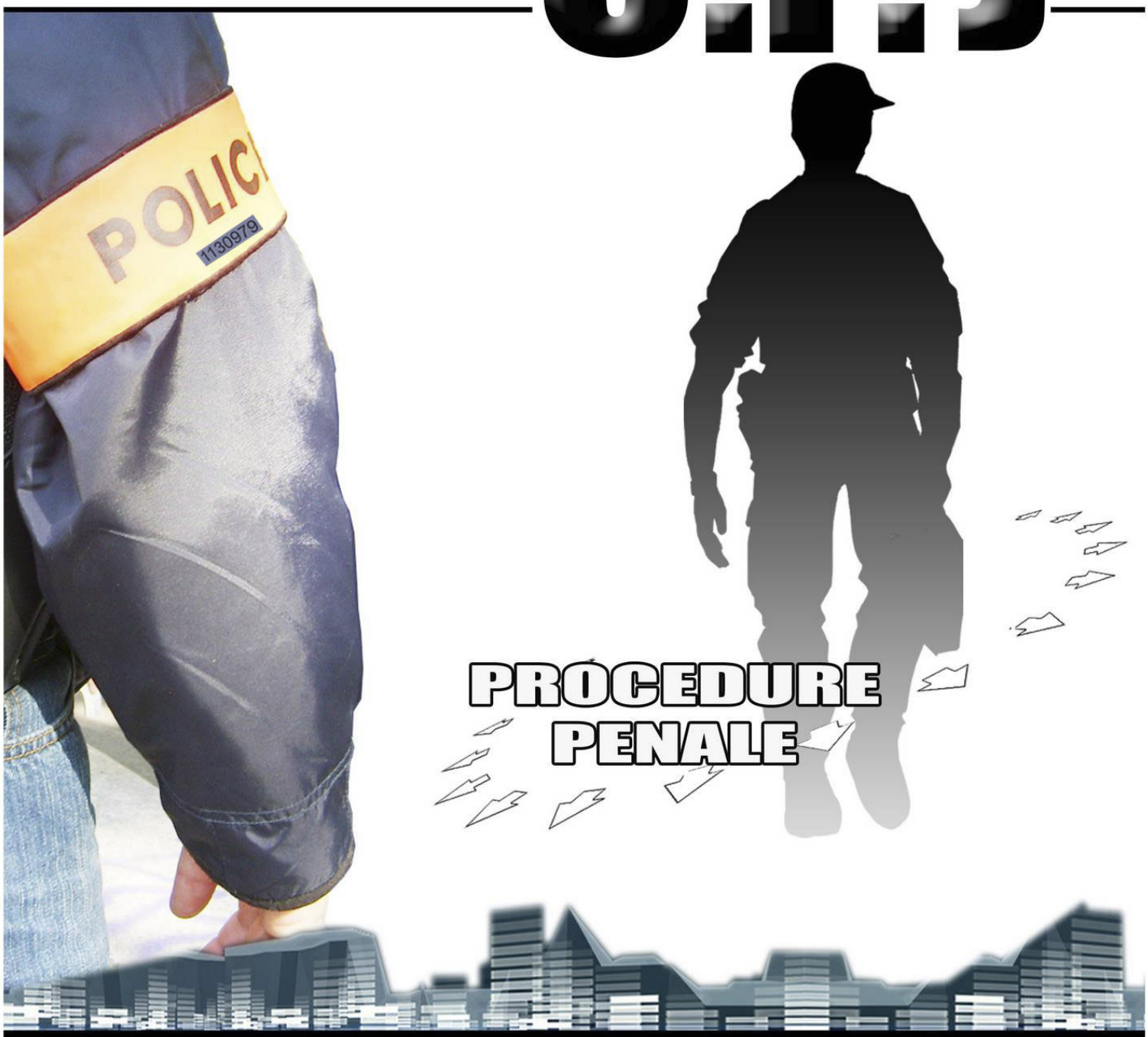
POLICE NATIONALE

ACADÉMIE DE POLICE

DOCUMENTATION

O.P.J



PROCEDURE PENALE

L'INSTRUCTION PREPARATOIRE - LES MANDATS DE JUSTICE
LE CONTROLE JUDICIAIRE - LA DETENTION PROVISOIRE

Fascicule n°12

EXAMEN JUIN 2026

TABLE DES MATIÈRES

L'INSTRUCTION PRÉPARATOIRE

CHAPITRE 1 : CARACTÈRES DE LA PROCÉDURE D'INSTRUCTION.....P. 1

1.1 - CARACTÈRE ÉCRIT DE LA PROCÉDURE.....P. 1

1.2 - CARACTÈRE SECRET DE L'INSTRUCTION.....P. 1

1.3 - CARACTÈRE NON CONTRADICTOIRE DE L'INSTRUCTION.....P. 2

CHAPITRE 2 : L'OUVERTURE D'UNE INFORMATION.....P. 2

2.1 - CAS DANS LESQUELS UNE INFORMATION EST OUVERTE.....P. 2

2.2 - LA SAISINE DU JUGE D'INSTRUCTION.....P. 3

2.2.1 - Par le ministère public.....p. 3

2.2.2 - Par la victime.....p. 3

2.3 - LES CONSÉQUENCES DE LA SAISINE DU JUGE D'INSTRUCTION.....P. 3

CHAPITRE 3 : LES POUVOIRS DU JUGE D'INSTRUCTION.....P. 4

3.1 - CARACTÈRES GÉNÉRAUX.....P. 4

3.2 - LES CONSTATATIONS MATÉRIELLES.....P. 4

3.2.1 - Les constatations effectuées par le juge.....p. 4

3.2.2 - L'expertise.....p. 5

3.3 - LES AUDITIONS.....P. 6

3.3.1 - Les auditions de témoins (art.101 à 113-8 du C.P.P.).....p. 6

3.3.2 - Les auditions de témoins assistés.....p. 7

3.3.3 - Les interrogatoires de la personne mise en examen.....p. 9

3.3.4 - Les auditions de parties civiles.....p. 10

CHAPITRE 4 : LA CLÔTURE DE L'INSTRUCTION.....P. 12

4.1 - LE MOMENT DE LA CLÔTURE.....P. 12

4.2 - LES ORDONNANCES DE RÈGLEMENT.....P. 12

4.2.1 - L'ordonnance de renvoi.....p. 12

4.2.2 - L'ordonnance de mise en accusation (art. 181 C.P.P.).....p. 12

4.2.3 - L'ordonnance de non-lieu (art. 177 C.P.P.).....p. 13

CHAPITRE 5 : RÔLE DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION (ART. 191 À 221-3 C.P.P.).....P. 13

5.1 - COMPOSITION ET RÔLE.....P. 13

5.2 - LE POUVOIR DE RÉVISION.....P. 14

5.3 - LE DROIT D'ÉVOCATION.....P. 14

5.4 - AUTRES CONSÉQUENCES POSSIBLES D'UNE INFIRMATION OU D'UNE ANNULATION.....P. 14

5.5 - AUDIENCE DE CONTRÔLE.....P. 15

CHAPITRE 6 : LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION (J.L.D.).....P. 15

6.1 - STATUT DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION.....P. 15

6.2 - LE J.L.D. ET L'INSTRUCTION PRÉPARATOIRE.....P. 15

6.2.1 - La détention provisoire.....p. 15

6.2.2 - Le contrôle judiciaire.....p. 16

6.2.3 - L'assignation à résidence avec surveillance électronique.....p. 16

6.3 - INTERVENTION DU J.L.D. DURANT L'ENQUÊTE DE POLICE.....P. 16

6.3.1 - Les écoutes téléphoniques.....p. 16
6.3.2 - Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies.....p. 16
6.3.3 - La garde à vue.....p. 17
6.3.4 - Les réquisitions.....p. 18
6.3.5 - La protection des témoins.....p. 18
6.3.6 - Les techniques spéciales d'enquête (art. 706-95-11 et suivants du C.P.P.)...p. 18
6.3.7 - Les saisies du patrimoine (art. 706-148 du C.P.P.).....p. 18
6.3.8 - Les saisies conservatoires.....p. 19

6.4 - AUTRES INTERVENTIONS DU J.L.D. AU COURS D'UNE PROCÉDURE JUDICIAIRE .....P. 19

6.4.1 - Détention provisoire et contrôle judiciaire.....p. 19
6.4.2 - Application des peines.....p. 20

6.5 - AUTRE DOMAINE D'INTERVENTION : SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET LUTTE CONTRE LE TERRORISME.....P. 20

LES MANDATS DE JUSTICE (ART. 122 À 136 DU C.P.P.)

CHAPITRE 1 : LES PRINCIPES GÉNÉRAUX QUI RÉGISSENT LES MANDATS.... .....P. 21

CHAPITRE 2 : LES DIFFÉRENTS MANDATS.....P. 22

2.1 - LE MANDAT DE RECHERCHE.....P. 22

2.1.1 - Définition et délivrance.....p. 22
2.1.2 - Notification et exécution du mandat de recherche.....p. 22

2.2 - LE MANDAT DE COMPARUTION.....P. 23

2.2.1 - Définition et délivrance.....p. 23
2.2.2 - Notification et exécution du mandat de comparution.....p. 23

2.3 - LE MANDAT D'AMENER.....P. 24

2.3.1 - Définition et délivrance.....p. 24
2.3.2 - Notification et exécution du mandat d'amener.....p. 25

2.4 - LE MANDAT D'ARRÊT.....P. 27

2.4.1 - Définition et délivrance.....p. 27
2.4.2 - Notification et exécution du mandat d'arrêt.....p. 28

2.5 - LE MANDAT DE DÉPÔT.....P. 30

2.5.1 - Définition et délivrance.....p. 30
2.5.2 - Notification et exécution du mandat de dépôt.....p. 31

CHAPITRE 3 : SANCTIONS DES IRRÉGULARITÉS DES MANDATS.....P. 31

3.1 - SANCTIONS CONTRE LES PERSONNES.....P. 31

3.2 - SANCTIONS CONCERNANT LES ACTES.....P. 31

LE CONTRÔLE JUDICIAIRE

CHAPITRE 1 : LE CONTRÔLE JUDICIAIRE : CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE.....P. 33

1.1 - DÉFINITION.....P. 33

1.1.1 - Conditions de mise en œuvre.....p. 33
1.1.2 - À qui s'applique-t-il ?.....p. 33

1.2 - CONDITIONS DU PLACEMENT SOUS CONTRÔLE JUDICIAIRE.....P. 33

1.2.1 - Décision du juge d'instruction.....p. 33
1.2.2 - Décision du juge des libertés et de la détention.....p. 34
1.2.3 - Placement par la chambre de l'instruction.....p. 34
1.2.4 - Placement par les juridictions de jugement.....p. 34

1.3 - LES OBLIGATIONS DU CONTRÔLE JUDICIAIRE APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES.....P. 34

1.4 - LES OBLIGATIONS DU CONTRÔLE JUDICIAIRE APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES.....P. 34

1.5 - L'ORGANISATION DU CONTRÔLE JUDICIAIRE.....P. 34

CHAPITRE 2 : DÉROULEMENT ET FIN DU CONTRÔLE JUDICIAIRE.....P. 35

2.1 - LA MODIFICATION DU CONTRÔLE JUDICIAIRE.....P. 35

2.2 - LA DEMANDE DE MAINLEVÉE DU CONTRÔLE JUDICIAIRE.....P. 35

2.2.1 - Rôle du juge d'instruction.....p. 35
2.2.2 - Saisine de la chambre de l'instruction.....p. 35
2.2.3 - Rôle des juridictions de jugement.....p. 35

2.3 - LA FIN DU CONTRÔLE JUDICIAIRE.....P. 36

2.3.1 - La durée normale du contrôle judiciaire.....p. 36
2.3.2 - Transformation du contrôle judiciaire en placement en détention.....p. 36

TABLEAU : CONTRÔLE JUDICIAIRE.....P. 38

L'ASSIGNATION À RÉSIDENCE AVEC SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE (ARSE)

CHAPITRE 1 : CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE L'ASSIGNATION À RÉSIDENCE.....P. 39

1.1 - DÉFINITION.....P. 39

1.1.1 - Conditions de mise en œuvre.....p. 39
1.1.2 - Prononcé de la mesure.....p. 39

1.2 - OBJET DE LA MESURE.....P. 39

1.3 - VÉRIFICATION DE LA FAISABILITÉ DE LA MESURE.....P. 39

CHAPITRE 2 : MODALITÉS DU PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE.....P. 40

CHAPITRE 3 : DÉROULEMENT DE LA MESURE.....P. 40

LA DÉTENTION PROVISOIRE

CHAPITRE 1 : LE PLACEMENT EN DÉTENTION PROVISOIRE.....P. 41

1.1 - CONDITIONS DU PLACEMENT.....P. 41

1.1.1 - Conditions tenant à la personne.....p. 41
1.1.2 - Conditions tenant à la nature de l'infraction.....p. 41
1.1.3 - Situations dans lesquelles la détention provisoire est envisageable.....p. 41

1.2 - PLACEMENT EN DÉTENTION PROVISOIRE PAR LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION.....P. 42

1.2.1 - Le juge des libertés et de la détention (Cf. supra).....p. 42
1.2.2 - Modalités du placement en détention provisoire.....p. 42
1.2.3 - L'ordonnance de placement en détention provisoire.....p. 43

1.3 - PLACEMENT EN DÉTENTION PROVISOIRE PAR LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION.....P. 43

CHAPITRE 2 : DÉROULEMENT DE LA DÉTENTION PROVISOIRE.....P. 43

2.1 - DURÉE DE LA DÉTENTION PROVISOIRE.....P. 43

2.2 - PROCÉDURE DE « MISE EN ÉTAT ».....P. 43

2.3 - PROLONGATION DE LA DÉTENTION PROVISOIRE.....P. 44

CHAPITRE 3 : FIN DE LA DÉTENTION PROVISOIRE.....P. 44

3.1 - LE RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE.....P. 44

3.1.1 - En cas de renvoi devant le tribunal correctionnel (art. 179 C.P.P.).....p. 44
3.1.2 - En cas de renvoi devant la cour d'assises (art. 181 C.P.P.).....p. 44

3.2 - LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ.....P. 44

3.2.1 - Procédure devant le juge d'instruction.....p. 44
3.2.2 - Saisine de la chambre de l'instruction.....p. 45
3.2.3 - Saisine de la juridiction de jugement.....p. 45

3.3 - LA MISE EN LIBERTÉ DE PLEIN DROIT.....P. 45

3.3.1 - À la fin de la durée de la détention provisoire.....p. 45
3.3.2 - Inobservation des délais.....p. 45

3.4 - LA MISE EN LIBERTÉ D'OFFICE.....P. 45

3.4.1 - Décision du juge d'instruction.....p. 45
3.4.2 - Décision de la chambre de l'instruction.....p. 45

3.5 - LA MISE EN LIBERTÉ SUR RÉQUISITIONS DU PARQUET.....P. 45

3.6 - LA MISE EN LIBERTÉ POUR RAISON DE SANTÉ.....P. 46

CHAPITRE 4 : RÉPARATION D'UNE DÉTENTION PROVISOIRE INJUSTIFIÉE (ART. 149 ET SUIVANTS C.P.P.).....P. 46

TABLEAU : DÉTENTION PROVISOIRE DES MAJEURS EN MATIÈRE DE DÉLITS .....P. 47

TABLEAU : DÉTENTION PROVISOIRE DES MAJEURS EN MATIÈRE DE CRIMES .....P. 48

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MINEURS

CHAPITRE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA JUSTICE PÉNALE DES MINEURS .....P. 49

1.1 - PRÉSOMPTION DE DISCERNEMENT (ART. L. 11-1 DU C.J.P.M.).....P. 49

1.2 - LES GRANDS PRINCIPES.....P. 50

1.2.1 - Primauté de l'éducatif et atténuation de la responsabilité pénale (art. L. 11-2, L. 11-3, L. 11-4 et L. 11-5 du C.J.P.M.).....p. 50
1.2.2 - La spécialisation des acteurs (art. L. 12-1 et suivants du C.J.P.M.).....p. 50
1.2.3 - Les droits spécifiques des mineurs (art. L. 12-4 et L. 12-5 du C.J.P.M.).....p. 50

CHAPITRE 2 : INSTRUCTION PRÉPARATOIRE.....P. 51

2.1 - LE JUGE D'INSTRUCTION.....P. 51

2.2 - DÉROULEMENT DE L'INSTRUCTION.....P. 51

2.2.1 - L'ouverture d'information.....p. 51
2.2.2 - Le contrôle judiciaire.....p. 52
2.2.3 - L'assignation à résidence sous surveillance électronique (A.R.S.E. - art. L. 333-1 et L. 333-2 du C.J.P.M.).....p. 53
2.2.4 - La détention provisoire (art. L. 334-1 à L. 334-6 du C.J.P.M.).....p. 53
2.2.5 - La clôture de l'instruction.....p. 53

CHAPITRE 3 : RÉTENTION DANS LE CADRE DES MANDATS.....P. 54

3.1 - DILIGENCES SPÉCIFIQUES.....P. 54

3.1.1 - Avis obligatoire aux représentants légaux.....p. 54
3.1.2 - Examen médical (art. L. 413-4 et L. 413-8 du C.J.P.M.).....p. 54
3.1.3 - Assistance avocat (art. L. 413-5 et L. 413-9 du C.J.P.M.).....p. 55
3.1.4 - Enregistrement audiovisuel des auditions.....p. 55

3.2 - DROIT À L'INFORMATION ET À L'ACCOMPAGNEMENT.....P. 55

3.2.1 - Information du mineur.....p. 55
3.2.2 - Information des responsables légaux.....p. 56
3.2.3 - Accompagnement du mineur (art. L. 311-1 du C.J.P.M.).....p. 56

L'INSTRUCTION PRÉPARATOIRE

L'instruction préparatoire (ou information judiciaire), permet à un organe juridictionnel (juge d'instruction ou chambre de l'instruction) de rechercher les preuves afin d'établir les charges suffisantes contre une personne pour ordonner sa mise en jugement.

L'instruction préparatoire est à deux degrés : devant le juge d'instruction au premier degré, devant la chambre de l'instruction au deuxième degré.

Avant d'examiner les différentes phases de l'instruction, il convient de dégager les éléments qui la caractérisent.

CHAPITRE 1 : CARACTÈRES DE LA PROCÉDURE D'INSTRUCTION

L'instruction préparatoire s'inspire largement de la procédure inquisitoire, c'est-à-dire qu'elle est écrite, secrète et non contradictoire. Ces caractères ont été atténués par plusieurs réformes de la procédure pénale qui permettent aux parties d'intervenir dans le déroulement de l'information.

1.1 - CARACTÈRE ÉCRIT DE LA PROCÉDURE

Comme l'indique l'art. 81 al. 2 et 3 du C.P.P., tous les actes de l'instruction et toutes les décisions auxquelles elle donne lieu, sont réunis dans un dossier établi en autant d'exemplaires qu'il est nécessaire à l'administration de la justice, sans pour autant ralentir le travail du magistrat instructeur. Pour ce faire, c'est-à-dire lorsque la transmission du dossier est nécessaire, des copies ou photocopies sont autorisées.

Ce caractère écrit est moins marqué en ce qui concerne l'audience de la chambre de l'instruction, juridiction du second degré. Le procureur général et les avocats des parties sont entendus (art. 199 alinéa 3 C.P.P.).

1.2 - CARACTÈRE SECRET DE L'INSTRUCTION

L'art. 11 du C.P.P. affirme le caractère secret de l'instruction. Mais ce principe est atténué et même parfois écarté par d'autres dispositions du même code.

Par exemple, l'al. 3 de ce même art. 11 permet au procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire d'un O.P.J. agissant avec son accord et sous son contrôle, de rendre publics certains éléments de la procédure afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble de l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public l'exige ; de même, certaines audiences, tenues normalement en chambre du conseil ou en audience de cabinet, peuvent être publiques si l'intéressé le demande (art. 199 C.P.P.).

Enfin, d'une manière générale, les avocats des parties ont accès à tout moment à l'ensemble du dossier (art. 114 C.P.P.), donc aux dépositions des uns et des autres et aux actes accomplis par le juge.

© SDCP – Tous droits réservés

L'article 11-1 du C.P.P. prévoit que, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, peuvent être communiqués à des autorités ou organismes habilités des éléments des procédures judiciaires en cours pouvant permettre de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques ayant pour objectif de prévenir la commission d'accidents ou de faciliter l'indemnisation des victimes. Les agents de ces autorités ou organismes sont tenus au secret professionnel.

Par contre, hors les cas prévus par la loi, l'instruction doit rester secrète à l'égard du public. Comme le rappelle l'art. 11 du C.P.P., "toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel".

En ce qui concerne les journalistes, qui ne concourent pas à la procédure, il leur est interdit de publier les actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience publique (art. 38 loi du 29.07.1881). Par ailleurs, l'art. 9-1 du code civil prévoit une action en réparation des dommages subis par toute personne qui est présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une instruction.

1.3 - CARACTÈRE NON CONTRADICTOIRE DE L'INSTRUCTION

Le principe de procédure non contradictoire, c'est-à-dire où tous les intéressés ne disposent pas "d'armes égales", est lui aussi largement atténué. La présence de la défense aux auditions et interrogatoires ainsi que l'accès de cette dernière à tout moment au dossier de la procédure sont des droits affirmés par le code de procédure pénale. Les parties peuvent aussi demander au juge de procéder à certains actes, interjeter appel de ses décisions, former des requêtes en annulation ou demander la clôture de la procédure en ce qui les concerne. Elles jouent donc désormais un rôle de plus en plus actif dans le déroulement de l'instruction.

L'évolution de la législation montre bien qu'il est difficile de concilier l'efficacité de la recherche de la vérité et le respect des libertés individuelles. Cette double exigence se retrouve dans les différentes phases de la procédure d'instruction au cours desquelles des formalités doivent être respectées de façon stricte sous peine d'entraîner des nullités.

Ce formalisme se confirme, dans un premier temps, au niveau de l'ouverture de l'information.

CHAPITRE 2 : L'OUVERTURE D'UNE INFORMATION

2.1 - CAS DANS LESQUELS UNE INFORMATION EST OUVERTE

Comme le précise l'art. 79 du C.P.P., l'information est obligatoire en matière criminelle, en raison de la gravité des infractions dont il est nécessaire de réunir le plus possible d'éléments non seulement sur les faits mais également sur la personnalité de l'auteur.

En matière délictuelle, l'information est facultative sauf dispositions spéciales. Elle sera mise en œuvre, entre autres, lorsque les faits sont complexes ou lorsque l'auteur est inconnu ou en fuite.

Une plainte avec constitution de partie civile peut également provoquer l'ouverture d'une information en cas de crime ou de délit.

Pour ce qui concerne les contraventions, aux termes de l'art. 79 du C.P.P. l'information n'est ouverte que sur réquisition du procureur de la République.

Le juge d'instruction ne peut se saisir lui-même. Il est saisi par un acte émanant soit du ministère public soit de la victime.

© SDCP – Tous droits réservés

2.2 - LA SAISINE DU JUGE D'INSTRUCTION

Le juge d'instruction est un magistrat du siège nommé sur proposition du ministre de la Justice par décret du président de la République pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature.

2.2.1 - Par le ministère public

Lorsque le procureur de la République utilise le procédé de l'information, il rédige un réquisitoire à fin d'informer (ou réquisitoire introductif d'instance). Cet acte est écrit, daté et mentionne les faits qui paraissent avoir été commis.

Les pôles d'instruction sont seuls compétents pour connaître les affaires criminelles ou faisant l'objet d'une cosaisine (art. 83-1 C.P.P. : affaires d'une certaine gravité ou complexité justifiant d'être confiées à un collège de magistrats). L'art. D. 15-4-4 du C.P.P. fixe la liste des tribunaux judiciaires dans lesquels existe un pôle de l'instruction. Leur compétence territoriale peut recouvrir le ressort de plusieurs tribunaux. Ces juges sont seuls compétents pour connaître des informations qui soit portent sur des crimes, soit font l'objet d'une cosaisine. Lorsqu'il apparaît au procureur de la République du tribunal judiciaire au sein duquel il n'y a pas de pôle que les faits et procédures portés à sa connaissance sont susceptibles de relever du pôle de l'instruction, il avise le procureur de la République près le tribunal au sein duquel se trouve ce pôle (art. D 15-4-1 C.P.P.). Les magistrats se concerteront afin de déterminer qui dirigera et contrôlera le déroulement de l'enquête.

2.2.2 - Par la victime

Le juge d'instruction peut être saisi par une la victime, pour un crime ou un délit, par une plainte avec constitution de partie civile (art. 85 C.P.P.).

Elle déclenche automatiquement la poursuite si elle est régulière et recevable.

La plainte doit exposer les faits de façon détaillée et doit être accompagnée de toute pièce justificative étayant les accusations portées. Elle est transmise au procureur de la République aux fins de réquisitions.

2.3 - LES CONSÉQUENCES DE LA SAISINE DU JUGE D'INSTRUCTION

Une fois saisi régulièrement le juge ne doit instruire que sur les faits visés dans le réquisitoire ou la plainte. Il ne peut pas étendre son information à d'autres faits.

On dit qu'il est saisi "in rem". Par contre s'il découvre des faits nouveaux au cours de l'information, le juge doit les dénoncer au procureur de la République (art. 80 C.P.P.).

Ce dernier aura, en fonction de la nature des faits et des circonstances, le choix entre diverses solutions :

√ rédiger un réquisitoire supplétif qui permettra au juge d'élargir le champ de ses investigations ;

√ requérir l'ouverture d'une information distincte ;

√ décider d'un classement sans suite ;

√ saisir la juridiction de jugement ;

√ ordonner une enquête ;

√ envisager une mesure alternative aux poursuites ou une composition pénale ;

√ transmettre les plaintes ou les procès-verbaux au procureur de la République territorialement compétent.

En ce qui concerne les personnes suspectées, le juge d'instruction n'est pas lié par les réquisitions du Parquet. Par contre, il doit tenir compte de la force des indices réunis à l'encontre de chaque intéressé pour déterminer le statut qu'il lui attribuera : mis en examen, témoin assisté ou simple témoin.

© SDCP – Tous droits réservés

À peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes contre lesquelles existent des indices graves ou concordants rendant vraisemblable leur participation à la commission de l'infraction (art. 80-1 C.P.P.).

Il convient de préciser qu'en fonction de la progression et des nécessités de l'instruction, le statut des personnes peut évoluer dans le temps.

Dès que l'instruction est ouverte, le juge d'instruction procède à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Cette formule, énoncée par l'art. 81 du C.P.P. est suffisamment large pour laisser au juge une grande liberté quant à l'objet de sa mission.

CHAPITRE 3 : LES POUVOIRS DU JUGE D'INSTRUCTION

3.1 - CARACTÈRES GÉNÉRAUX

Le juge doit dans un premier temps rechercher les circonstances exactes dans lesquelles l'infraction a été commise et les conditions dans lesquelles les diverses personnes concernées y ont participé.

L'instruction doit également porter sur la personnalité du délinquant qui sera prise en compte dans la répression. Elle peut aussi porter sur la personnalité de la victime (art. 81-1 C.P.P.).

Cette recherche de la vérité, dans le cadre qui vient d'être indiqué, doit être la plus objective possible. Pour y parvenir, le juge instruit à charge et à décharge : c'est ainsi qu'il doit rechercher et examiner avec soin, tout élément qui peut soit confirmer la culpabilité de la personne visée ou au contraire la décharger (art. 81 al. 1 C.P.P.).

Pour mener à bien cette mission délicate, le juge procède à des mesures très diverses dont certaines font l'objet d'une étude spécifique et ne seront donc pas traitées dans le présent chapitre. Il s'agit des mandats de justice, du contrôle judiciaire et de la détention provisoire.

En ce qui concerne les commissions rogatoires, que le juge utilise lorsqu'il ne peut accomplir seul les actes nécessaires à son information, elles sont également développées dans un chapitre distinct.

Nous ne traiterons donc ici que deux aspects des pouvoirs du juge d'instruction : les constatations matérielles et l'audition de certaines personnes.

3.2 - LES CONSTATATIONS MATÉRIELLES

3.2.1 - Les constatations effectuées par le juge

Le juge d'instruction peut procéder lui-même à un certain nombre de constatations matérielles qui compléteront celles que les services de police ont pu déjà faire ou les confirmeront.

Dans ce cadre, l'art. 92 du C.P.P. autorise le juge à se transporter sur les lieux "pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions". Toutefois il doit en donner avis au procureur de la République qui peut l'accompagner.

Pendant son transport, le juge d'instruction est assisté de son greffier chargé de rédiger sous la dictée le procès-verbal des constatations. Cet acte de procédure est signé par le juge et par le greffier.

Le juge d'instruction peut se transporter, sans être assisté de son greffier et sans obligation d'en dresser procès-verbal, pour diriger et contrôler l'exécution de la commission rogatoire. Il ne doit pas procéder lui-même à des actes d'instruction.

Il peut, dans ce cadre, ordonner la prolongation des gardes à vue prononcées pour l'exécution de la commission rogatoire (art. 152 al. 3 C.P.P.).

© SDCP – Tous droits réservés

Certaines constatations peuvent également être faites au cabinet du juge où ce dernier examine les pièces qui ont fait l'objet de saisies et qui sont susceptibles de fournir des éléments utiles à l'instruction. Lorsque le juge se heurte à des difficultés techniques, il peut faire appel à des experts.

3.2.2 - L'expertise

L'expertise est réglementée par les articles 156 à 169-1 du C.P.P. La mission des experts a pour objet l'examen de questions d'ordre technique qui suppose non de simples constatations objectives mais une interprétation. Elle peut intervenir dans des domaines très variés : en matière de police scientifique pour l'analyse des traces, la détection des faux documents, la balistique,...

Elle est également fréquente en matière médicale (médecine légale et psychiatrie), en matière biologique, chimique, toxicologique et en matière comptable.

3.2.2.1 - La nomination des experts

3.2.2.1.1 - L'initiative d'une expertise

Selon l'art. 156 du C.P.P. elle appartient soit au ministère public, soit au juge d'instruction qui l'ordonne d'office, soit à l'une des parties ou du témoin assisté.

Lorsque le juge désire ne pas donner suite à une demande d'expertise, il doit rendre une ordonnance motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

3.2.2.1.2 - Le choix de l'expert

Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales sur une liste nationale dressée par la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d'appels (art. 157 C.P.P.). L'expertise peut également être demandée à des services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale (art. 157-2 du C.P.P.)

Exceptionnellement, lorsque la question à examiner demande une technicité particulière, le juge peut faire appel à un expert qui ne figure pas sur l'une de ces listes sous réserve de préciser les raisons de ce choix dans une décision motivée.

3.2.2.2 - Le déroulement de l'expertise

3.2.2.2.1 - Le serment des experts

Au moment de leur inscription sur une des listes, les experts doivent prêter serment "d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience". Le serment est prononcé devant la cour d'appel du ressort de leur domicile.

Les experts qui ne figurent sur aucune de ces listes prêtent serment devant le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction chaque fois qu'ils sont commis (art. 160 C.P.P.).

3.2.2.2.2 - La conduite de l'expertise

Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d'instruction (art. 156 al. 3 C.P.P.). Le magistrat doit être tenu au courant du développement des opérations afin d'être en mesure de prendre à tout moment les mesures utiles (art. 161 al. 3 C.P.P.).

Les pièces à conviction placées sous scellés peuvent, après inventaire, être mises à disposition des experts (art. 163 C.P.P).

Les experts, pour l'accomplissement de leur mission, peuvent ouvrir les scellés, les conditionner autrement et dans ce cas en faire l'inventaire. Ils peuvent également recevoir à titre de renseignement les déclarations de diverses personnes hormis la personne mise en examen, le témoin assisté et la partie civile.

© SDCP – Tous droits réservés

3.2.2.3 - Le rapport d'expertise

Dès la fin de leur mission, les experts rédigent un rapport qui décrit les opérations qu'ils ont effectuées et qui expose leurs conclusions. Il doit être signé par les experts et doit mentionner les noms et qualités des personnes qui les ont assistés. Le rapport est remis au greffier qui rédige un procès-verbal de dépôt (art. 166 C.P.P.).

Avec l'accord du juge d'instruction les experts peuvent, directement et par tout moyen, communiquer les conclusions de leur rapport aux officiers de police judiciaire chargés de l'exécution de la commission rogatoire, au procureur de la République ou aux parties.

3.3 - LES AUDITIONS

Le juge d'instruction peut entendre toute personne susceptible d'apporter des indications intéressantes. Toutefois, les formalités ne sont pas les mêmes selon qu'il s'agit d'un témoin, d'un témoin assisté, de la personne mise en examen ou de la partie civile.

3.3.1 - Les auditions de témoins (art.101 à 113-8 du C.P.P.)

3.3.1.1 - Les personnes concernées

En vertu de l'art. 101 du C.P.P., le juge d'instruction peut faire citer devant lui, par huissier ou par agent de la force publique, toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile. Le témoin doit être avisé que, s'il ne comparaît pas ou refuse de comparaître, il pourra y être contraint par la force publique. La personne peut aussi comparaître volontairement.

Toutefois, sous peine de faire échec aux droits de la défense, le juge d'instruction ne peut pas entendre en qualité de témoins les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé à la commission de l'infraction (art. 105 C.P.P.). Dans d'autres cas, il est tenu d'entendre la personne en qualité de témoin assisté (voir infra).

3.3.1.2 - Les formalités attachées à l'audition

√ Les témoins doivent être entendus soit séparément et hors la présence des parties, soit lors de confrontations réalisées entre eux ou avec l'une ou l'autre des parties. Il est dressé procès-verbal de leurs déclarations (art. 102 C.P.P.).

√ Le juge fait préciser au témoin son identité (la déposition d'un témoin anonyme serait frappée de nullité) ; le témoin doit également indiquer s'il est parent ou allié des parties et à quel degré ou s'il est à leur service (art. 103 C.P.P.). Il prête serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.

3.3.1.3 - Les obligations du témoin

Elles sont énoncées par l'art. 109 du C.P.P. :

√ Le témoin doit comparaître.

S'il ne comparaît pas ou refuse de comparaître, le juge d'instruction peut d'office ou sur les réquisitions du procureur de la République l'y contraindre par la force publique.

√ Le témoin doit prêter serment.

Les témoins prêtent serment de dire "toute la vérité, rien que la vérité" (art. 103 C.P.P.).

L'art. 108 du C.P.P. prévoit que sont dispensés de cette obligation :

- les mineurs de 16 ans
- les personnes présentant avec la personne mise en examen ou avec le témoin assisté une des relations prévues aux 1° à 5° de l'art.335 du C.P.P.. Il s'agit :
  - du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l'accusé, ou de l'un des accusés présents et soumis au même débat,
  - du fils, de la fille, ou de tout autre descendant,
  - des frères et sœurs,

© SDCP – Tous droits réservés

- des alliés aux mêmes degrés,
- du mari ou de la femme, du partenaire lié à l'accusé par un pacte civil de solidarité ou de son concubin, au sens de l'article 515-8 du code civil, y compris après le divorce, la dissolution du PACS, ou la cessation du concubinage.

Sont également dispensées de prêter serment les personnes sous le coup d'une condamnation à l'interdiction de déposer en justice autrement que pour y apporter de simples renseignements en vertu de l'art. 131-26 du code pénal.

√ Le témoin doit déposer. Il ne peut être libéré de cette obligation qu'en raison d'une astreinte au secret professionnel. Quant aux journalistes professionnels, ils sont autorisés par l'art. 109 du C.P.P. à taire l'origine des informations recueillies dans l'exercice de leur fonction.

√ Sanction du non-respect de ces obligations : l'art. 434-15-1 du code pénal punit d'une amende de 3 750 € le témoin cité par le juge d'instruction qui ne comparaît pas devant le juge d'instruction ou devant un O.P.J. agissant sur commission rogatoire (sans excuse ou justification) ou qui refuse de prêter serment ou de déposer.

√ En application des articles 152 et 153 du C.P.P., dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire, l'O.P.J. peut procéder à l'audition des témoins (se reporter aux développements traitant des commissions rogatoires).

3.3.2 - Les auditions de témoins assistés

3.3.2.1 - Les personnes concernées

Le témoin assisté occupe une position intermédiaire entre le simple témoin et le mis en examen. Ce statut n'en est pas pour autant un préalable obligatoire à la mise en examen.

Il concerne des personnes contre lesquelles pèsent des soupçons plus ou moins lourds mais à l'égard desquelles le juge d'instruction estime que la mise en examen n'est pas encore envisageable ou n'est pas utile.

C'est d'ailleurs un statut qui semble devoir être préféré à la mise en examen puisque l'art. 80-1 dernier al. du C.P.P. dispose que la mise en examen ne peut intervenir que si le juge d'instruction estime qu'il n'est pas possible de recourir à la procédure du témoin assisté.

À défaut de mise en examen, ce statut est obligatoire dans certains cas et dans d'autres, son attribution ne constitue qu'une faculté laissée à la libre appréciation du magistrat instructeur.

√ À défaut de mise en examen, sont obligatoirement témoins assistés :

- les personnes nommément visées par un réquisitoire introductif du procureur de la République ou par un réquisitoire supplétif (art. 113-1 C.P.P.) ;
- les personnes contre lesquelles existent des indices graves et concordants (combinaison des art. 105, 113-2 al. 2 et 113-6 al. 2 C.P.P.) ;
- les personnes nommément visées par une plainte ou mises en cause par la victime et qui demandent ce statut (art. 113-2 al. 1 C.P.P.) ;

La personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile et n'ayant pas la qualité de témoin assisté peut être entendue par un O.P.J. dans le cadre d'une commission rogatoire.

Elle doit cependant y avoir consenti après avoir été avisée de son droit d'être entendue comme témoin assisté par le juge d'instruction (cass. crim 6 août 2008). Cette décision ne précise pas si l'intéressé doit obligatoirement comparaître devant le juge d'instruction ou si l'O.P.J. peut lui-même faire cet avis.

© SDCP – Tous droits réservés

– Sont aussi obligatoirement entendues comme témoins assistés les personnes que le juge ne met finalement pas en examen à l'issue de leur interrogatoire de première comparution (art. 116 C.P.P.), celles dont la mise en examen a été annulée par la chambre de l'instruction (art. 174-1 C.P.P.) et, pour le reste de la procédure où elles étaient impliquées, les personnes qui ont perdu la qualité de mis en examen à la suite de leur renvoi devant une juridiction de jugement par renvoi partiel ou disjonction (art. 182 C.P.P.).

√ Peuvent être témoins assistés, à la seule appréciation du juge d'instruction :

– les personnes mises en cause par un témoin ou contre lesquelles il existe des indices rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer à la commission des infractions (art. 113-2 al. 2 C.P.P.) ;
– les personnes nommément visées par une plainte ou mises en cause par la victime lorsqu'à la fois, d'une part, il pèse contre elles seulement de simples indices ou des indices graves ou concordants et que d'autre part, elles n'ont pas demandé elles-mêmes à bénéficier de ce statut (art. 113-2 C.P.P.) ;
– les personnes nommément visées par une plainte avec constitution de partie civile n'ayant pas demandé à bénéficier de statut (art. 113-2 C.P.P.).

On notera que ce statut est applicable dans tous les cas de figure : simples indices, indices graves ou concordants, indices graves et concordants.

Ce statut peut n'être que temporaire car la mise en examen d'un témoin assisté peut intervenir en cours d'instruction. Elle devra d'ailleurs être décidée chaque fois que le juge entendra renvoyer, à la fin de l'instruction, la personne devant une juridiction de jugement.

3.3.2.2 - Les droits du témoin assisté

Le C.P.P. reconnaît au témoin assisté certains droits en matière de défense, notamment :

√ l'assistance d'un avocat, au besoin désigné d'office, qui a accès au dossier de la procédure et qui est avisé préalablement des auditions de la personne (art. 113-3 al. 1 C.P.P.)

√ Le droit à l'interprétation et à la traduction des pièces essentielles du dossier (art. 113-3 al. 2 C.P.P.)

√ le droit de demander à être confronté avec la ou les personnes qui le mettent en cause ou formuler des requêtes en annulation conformément à l'article 173 du C.P.P. (art. 113-3 C.P.P. al. 3)

√ le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire (art. 113-4 C.P.P.).

√ le droit de demander son renvoi devant une juridiction de jugement ou la clôture de la procédure en ce qui le concerne à l'issue d'un délai qui lui est notifié par le juge d'instruction ou lorsque aucun acte d'instruction n'a été effectué depuis 4 mois (art. 175-1 C.P.P.).

En outre, le témoin assisté :

√ est avisé de la fin de l'information. Il peut formuler des observations ou présenter des requêtes en nullité. Il a connaissance de l'ordonnance de règlement (art. 175 et 183 C.P.P.).

√ ne peut pas être placé sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou être soumis à la détention provisoire ni faire l'objet d'une décision de renvoi devant une juridiction de jugement (art. 113-5 C.P.P.).

√ peut demander à tout moment sa mise en examen au juge d'instruction. La mise en examen est alors de droit et la personne est considérée comme mise en examen dès sa demande (art. 113-6 C.P.P.).

3.3.2.3 - Les auditions du témoin assisté

√ L'art. 113-4 du C.P.P. attache un formalisme particulier à la première audition du témoin assisté par le juge d'instruction car c'est à cette occasion que la personne va acquérir officiellement le statut.

© SDCP – Tous droits réservés

√ L'art. 113-7 du C.P.P. dispose que le témoin assisté ne prête pas serment.

√ L'avocat est convoqué et a accès au dossier de la procédure avant chaque audition. Lors de l'audition, il peut intervenir pour poser des questions ou formuler de brèves observations.

√ Lorsqu'il est convoqué par le juge d'instruction, le témoin assisté doit être avisé, tout comme le simple témoin, que s'il ne comparaît pas ou refuse de comparaître, il pourra y être contraint par la force publique. En effet, dans ce cas précis, la mesure de contrainte prévue par l'art. 109 du C.P.P. lui est applicable et il est passible de la sanction prévue par l'art. 434-15-1 du code pénal (3 750 € d'amende).

Par contre, la contrainte n'est pas envisageable pour une carence devant un O.P.J. puisque l'audition par un O.P.J. d'un témoin assisté suppose une demande de ce dernier (art. 152 C.P.P.).

3.3.2.4 - La mise en examen du témoin assisté

La mise en examen du témoin assisté peut intervenir sur sa propre demande, mais elle peut aussi être décidée d'office par le juge d'instruction si ce dernier l'estime nécessaire et à condition que les indices réunis contre la personne soient au moins graves ou concordants.

3.3.2.5 - Témoin assisté à l'encontre duquel il existe des indices graves et concordants

L'art. 113-6 al. 2 du C.P.P. écarte l'application au témoin assisté des dispositions de l'art. 105 du même code ; ces dernières prohibent l'audition comme témoin d'une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves et concordants. Ainsi, devant de tels indices, si le magistrat estime la mise en examen inutile, il peut maintenir la personne sous statut de témoin assisté.

Par contre, si les nécessités de l'information supposent une détention provisoire ou un placement sous contrôle judiciaire ou si le juge veut renvoyer la personne devant une juridiction de jugement, la mise en examen devra intervenir.

3.3.3 - Les interrogatoires de la personne mise en examen

Dans le langage judiciaire, le terme "interrogatoire" se rapporte le plus souvent à la déposition d'une personne mise en examen ; pour les autres personnes, c'est le terme "audition" qui est employé.

3.3.3.1 - Les personnes concernées

À peine de nullité, en application de l'article 80-1 du C.P.P., l'existence d'indices graves ou concordants à l'encontre de la personne concernée et rendant vraisemblable sa participation à la commission de l'infraction est une condition préalable et indispensable à sa mise en examen.

De plus, ce même article dispose que la mise en examen ne peut intervenir que si le juge de l'instruction estime ne pas pouvoir recourir à la procédure du témoin assisté. Devant de tels indices, la mise en examen ne constitue qu'une faculté laissée à l'appréciation du juge de l'instruction. Il devra toutefois y recourir si la détention provisoire ou le placement sous contrôle judiciaire se révèlent indispensables.

La mise en examen s'impose également lorsque le juge d'instruction décide de renvoyer la personne devant une juridiction de jugement car le simple témoin ou le témoin assisté ne peuvent pas faire l'objet d'une telle décision. Enfin tout témoin assisté est de droit mis en examen s'il le demande (art. 113-6 C.P.P.).

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

3.3.3.2 - L'interrogatoire de première comparution d'une personne qui n'est pas témoin assisté avant sa mise en examen.

Le juge d'instruction envisageant de mettre en examen une personne qui n'a pas déjà été entendue comme témoin assisté peut requérir par commission rogatoire tout juge d'instruction de procéder à la mise en examen de cette personne, conformément aux dispositions de l'article 116 du C.P.P. (art. 154-2 C.P.P.). S'il estime, au vu des observations de la personne ou de son avocat qu'il n'existe pas contre elle d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa culpabilité, il l'informe qu'elle bénéficie des droits du témoin assisté.

L'interrogatoire de première comparution ne concerne que les personnes n'ayant pas le statut de témoin assisté et dont la mise en examen est envisagée. L'article 116 du C.P.P. impose un formalisme rigoureux. En matière criminelle, l'interrogatoire fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel (art.116-1 C.P.P.)

L'article 80-2 du C.P.P. autorise le juge d'instruction à convoquer par lettre recommandée une personne pour un interrogatoire de première comparution dans un délai compris entre dix jours et deux mois.

Le juge peut également faire notifier cette convocation par un O.P.J. ; la notification comprend alors les mêmes informations. Elle est constatée par procès-verbal signé de la personne qui en reçoit copie.

3.3.3.3 - Particularités

√ La personne mise en examen ne prête pas serment.

√ La personne mise en examen peut demander à être entendue par le juge d'instruction (art. 82-1 C.P.P.).

√ Le procureur et les avocats peuvent intervenir en cours d'interrogatoire pour poser des questions ou présenter des observations. Néanmoins, c'est le juge d'instruction qui dirige les débats (art. 120 C.P.P.).

√ L'art. 152 du C.P.P. interdit formellement à l'O.P.J., lors de l'exécution d'une commission rogatoire, de procéder à tout interrogatoire ou confrontation d'une personne mise en examen dans l'information pour laquelle cette commission rogatoire a été délivrée.

3.3.4 - Les auditions de parties civiles

3.3.4.1 - Personnes concernées

L'article 85 du C.P.P. dispose que toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction en déposant plainte. Cependant la personne ne peut déposer plainte avec constitution de partie civile que si elle justifie soit d'un classement sans suite intervenu pour la ou les infractions qu'elle a dénoncées, soit de l'écoulement d'un délai de 3 mois depuis qu'elle a saisi le procureur de la République d'une plainte.

Cette condition de recevabilité n'est pas requise lorsqu'il s'agit d'un crime ou délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la presse ou bien de certains délits prévus par le code électoral.

La victime qui a exercé son action devant une juridiction civile pendant le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 85 peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction après s'être désistée de l'instance civile.

Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est formée par une personne morale à but lucratif, elle n'est recevable qu'à condition que la personne morale justifie de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat. (article 85 al.4 du C.P.P.)

L'article 87 du même code ajoute que la constitution de partie civile est possible à tout moment de la procédure. L'article 80-3 du C.P.P. astreint le juge d'instruction à aviser dès le début de l'information la victime (ou ses représentants légaux si elle est mineure) de son droit de se constituer partie civile et des modalités d'exercice de ce droit.

© SDCP – Tous droits réservés

3.3.4.2 - Les voies et formes de constitution de partie civile

La constitution de partie civile peut intervenir alors que l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le ministère public, elle est alors appelée "constitution initiale" car c'est la plainte déposée devant le juge qui va initier la mise en mouvement de l'action publique. Cette voie n'est ouverte que pour les crimes et délits.

Dans ce cas, à peine de non-validité de la constitution, la partie civile doit verser une consignation dont le montant est fixé par le juge d'instruction (il peut l'en dispenser) et si une décision de non-lieu intervient, elle peut se voir condamnée à paiement d'une amende et de dommages-intérêts.

Si la constitution de partie civile intervient après mise en mouvement de l'action publique (par le ministère public ou une autre partie civile), il s'agit d'une constitution par voie d'intervention. La partie civile n'a alors pas à verser de consignation et n'est pas concernée, en cas de non-lieu, par l'amende et les dommages-intérêts. La constitution par voie d'intervention est possible pour les crimes, délits, et lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public, les contraventions.

Pour les deux voies, le C.P.P. ne fixe aucune règle de forme : la constitution de partie civile peut se faire aussi bien par déclaration écrite ou orale devant le juge. La constitution de partie civile ne suppose pas non plus que soient réclamés des dommages-intérêts.

3.3.4.3 - Les effets de la constitution de partie civile pour la victime

En se constituant partie civile, la victime devient partie à la procédure et acquiert des droits qui vont lui permettre d'intervenir dans le déroulement de l'information.

En effet, elle peut obtenir l'aide juridictionnelle et a droit à l'assistance d'un avocat qui a accès au dossier et peut en demander des copies. Elle peut demander la réalisation ou l'annulation d'actes, faire appel de certaines décisions.

Le juge d'instruction doit la tenir régulièrement informée de l'avancement de l'information dont elle peut demander la clôture à l'issue d'un délai ou lorsqu'aucun acte n'a été accompli depuis 4 mois. La victime qui ne se constitue pas partie civile ne dispose d'aucune de ces facultés.

3.3.4.4 - Particularités

√ Lors de sa première audition, la partie civile est avisée par le magistrat instructeur de son droit de formuler des demandes d'actes et des requêtes en annulation ainsi que des délais dans lesquels elle peut le faire et de son droit de demander la clôture de la procédure (art. 89-1 et 175-1 C.P.P.)

√ La partie civile peut demander à être entendue par le juge d'instruction (art. 82-1 C.P.P.).

√ La partie civile ne peut être entendue, à moins qu'elle n'y renonce expressément, qu'en présence de son avocat.

√ La partie civile ne prête pas serment.

√ Le procureur et les avocats peuvent intervenir en cours d'audition pour poser des questions ou présenter des observations. Néanmoins, c'est le juge d'instruction qui dirige les débats (art. 120 C.P.P.).

√ En vertu de l'art. 152 du C.P.P., au cours de l'exécution d'une commission rogatoire, un O.P.J. ne peut procéder à l'audition d'une partie civile que sur la demande de cette dernière.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

CHAPITRE 4 :
LA CLÔTURE DE L'INSTRUCTION

4.1 - LE MOMENT DE LA CLÔTURE

Dès que l'information lui paraît terminée, le juge de l'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise les avocats des parties, ou les parties (si elles ne sont pas assistées par un avocat). Il peut le faire soit verbalement, soit par lettre recommandée.

L'avis peut également être notifié par le chef de l'établissement pénitentiaire lorsque la personne est détenue (art. 175 C.P.P.).

L'art. 175-1 du C.P.P. permet à la personne mise en examen, au témoin assisté et à la partie civile de demander au juge de l'instruction de clore son instruction, éventuellement par voie de disjonction, pour prononcer le renvoi devant une juridiction de jugement ou une décision de non-lieu. La demande de clôture peut aussi être formée lorsque aucun acte d'instruction n'a été accompli pendant 4 mois. Le juge doit répondre à la demande par ordonnance motivée dans le mois qui suit.

4.2 - LES ORDONNANCES DE RÈGLEMENT

Lorsque tous les actes d'information sont accomplis, le juge d'instruction doit se prononcer sur les suites à donner à l'affaire. Il rend alors une ordonnance de règlement que l'on appelle également ordonnance de clôture de l'information. Cette ordonnance dessaisit le juge. Il peut s'agir d'une ordonnance de renvoi, d'une ordonnance de mise en accusation ou d'une ordonnance de non-lieu.

4.2.1 - L'ordonnance de renvoi

Si le juge de l'instruction estime que les faits constituent une infraction il prononce par ordonnance le renvoi de l'affaire devant le tribunal compétent. Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance couvre, s'il en existe, les vices de la procédure, hors le cas où les parties n'auraient pu les connaître.

4.2.1.1 - Renvoi devant le tribunal de police en cas de contravention (art. 178 C.P.P.)

Lorsque le juge de l'instruction estime que les faits constituent une contravention il rend une ordonnance de renvoi devant le tribunal de police.

4.2.1.2 - Renvoi devant le tribunal correctionnel en cas de délit (art. 179 C.P.P.)

Si le juge de l'instruction estime que les faits constituent un délit, il rend une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Cette ordonnance met, en principe, fin à l'assignation à résidence avec surveillance électronique, au contrôle judiciaire et à la détention provisoire. Si un mandat d'arrêt a été décerné, il conserve sa force exécutoire, les mandats d'amener ou de recherche cessant quant à eux de pouvoir être exécutés. Le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt.

4.2.2 - L'ordonnance de mise en accusation (art. 181 C.P.P.)

Si le juge de l'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime, il rend une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises. L'ordonnance précise si l'accusé bénéficie des dispositions applicables au "repenti". Lorsqu'elle est devenue définitive, elle couvre, s'il en existe, les vices de la procédure, sous réserve de l'article 269-1 (si l'accusé n'a pas été régulièrement informé) et hors le cas où les parties n'auraient pu les connaître.

Le juge d'instruction transmet le dossier accompagné de son ordonnance au procureur de la République. Ce dernier doit l'envoyer sans retard au greffe de la cour d'assises. Les pièces à conviction sont transmises à ce même greffe.

© SDCP – Tous droits réservés

4.2.3 - L'ordonnance de non-lieu (art. 177 C.P.P.)

4.2.3.1 - Le fondement de l'ordonnance de non-lieu

Lorsque le juge de l'instruction estime que les faits ne constituent pas une infraction il rend une ordonnance de non-lieu. Il peut également prendre cette décision si l'auteur de l'infraction reste inconnu ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen.

Si l'ordonnance de non lieu est motivée par l'existence d'une cause d'irresponsabilité pénale (contrainte, erreur de droit, légitime défense….) ou par le décès de la personne mise en examen, elle précise s'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés (art. 177 al. 2 C.P.P). Le juge de l'instruction doit se prononcer sur la culpabilité.

Lorsqu'une ordonnance de non lieu a été rendue, la personne ne peut plus être recherchée à l'occasion du même fait, à moins que surviennent de nouvelles charges (art. 188 C.P.P.).

Aux termes de l'article 189 du C.P.P., sont considérées comme charges nouvelles "les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui, n'ayant pu être soumis à l'examen du juge d'instruction, sont cependant de nature soit à fortifier les charges qui auraient été trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité".

La décision de rouvrir une information sur charges nouvelles appartient au procureur de la République (art. 190 C.P.P.).

4.2.3.2 - Les effets de l'ordonnance de non-lieu

L'ordonnance de non-lieu arrête l'action publique. Elle s'oppose à ce qu'une nouvelle action soit exercée en dehors bien entendu de la réouverture de l'information sur charges nouvelles.

Le bénéficiaire d'un non-lieu qui a subi une détention provisoire doit être avisé de son droit d'obtenir de l'État réparation du préjudice matériel et moral causé par la détention (art. 149 C.P.P.).

L'octroi de cette réparation ouvre à l'État un recours contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin ayant provoqué la détention ou sa prolongation (art. 150 C.P.P.).

Le bénéficiaire d'un non-lieu dans une information ouverte sur constitution de partie civile peut demander au plaignant des dommages-intérêts (art. 91 C.P.P.).

Enfin, le non-lieu concluant une information ouverte sur constitution de partie civile autorise le juge d'instruction à condamner la partie civile à une amende civile d'un maximum de 15 000 € s'il considère que la constitution de partie civile était abusive ou dilatoire (art. 177-2 C.P.P.).

CHAPITRE 5 : RÔLE DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION (ART. 191 À 221-3 C.P.P.)

5.1 - COMPOSITION ET RÔLE

Il y a au moins une chambre de l'instruction par cour d'appel. Juridiction d'instruction du second degré composée d'un président et de deux conseillers, elle rend ses décisions par arrêts susceptibles seulement de cassation. Les fonctions du ministère public y sont assurées par le procureur général.

© SDCP – Tous droits réservés

C'est à elle que sont notamment soumis, par voie de requête directe ou d'appel :

√ l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention ;

√ le contentieux des nullités ;

√ le contentieux de la détention provisoire et du contrôle judiciaire.

La chambre de l'instruction peut confirmer, infirmer ou annuler l'acte litigieux. D'ailleurs, chaque fois qu'elle est saisie, cette juridiction doit examiner la régularité de la procédure soumise et annuler les actes entachés et, s'il y échet, tout ou partie de la procédure ultérieure (art. 206 C.P.P.). Seule la chambre de l'instruction peut procéder à une annulation ; le juge d'instruction ne peut pas annuler lui-même l'un de ses propres actes, même s'il y découvrait une irrégularité.

Elle peut également prononcer une condamnation des parties civiles abusives sur réquisitions du procureur général et par décision motivée si elle considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire. Elle prononce une amende civile dont le montant ne peut excéder 15 000 € . Lorsque la partie civile est une personne morale, l'amende civile peut être prononcée contre son représentant légal, si la mauvaise foi de ce dernier est établie.

De plus, certains recours autorisent la chambre de l'instruction à exercer son pouvoir de révision ou son droit d'évocation. Ces derniers lui permettent d'intervenir dans l'information au-delà du point contesté.

5.2 - LE POUVOIR DE RÉVISION

Le pouvoir de révision ne trouve à s'exercer que lorsque le juge d'instruction n'est plus en charge de l'affaire (ex. : appel d'une ordonnance de règlement). Il permet à la chambre de l'instruction de refaire totalement l'instruction et se traduit essentiellement par un supplément d'information qui obéit aux règles relatives à l'instruction préparatoire (art. 205 C.P.P.). Le magistrat désigné exerce tous les pouvoirs d'investigation du juge d'instruction et peut délivrer commission rogatoire.

5.3 - LE DROIT D'ÉVOCATION

Le droit d'évocation, quant à lui, s'applique alors que l'information est encore en cours chez le juge d'instruction. Il permet à la chambre de l'instruction de dessaisir ce magistrat et de prendre en charge l'ensemble de la procédure.

La chambre de l'instruction peut également procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction (art. 207 C.P.P).

Il ne peut s'exercer que dans trois situations : soit lorsque la chambre est saisie d'une requête directe, soit lorsqu'elle annule un acte, soit lorsqu'elle infirme une ordonnance dans un domaine autre que la détention. L'évocation est également possible en cas de durée exagérée de l'instruction constatée par le président de la chambre de l'instruction.

Lorsque la chambre use de son droit d'évocation, elle accède au pouvoir de révision qui s'exerce dans les conditions décrites plus haut.

5.4 - AUTRES CONSÉQUENCES POSSIBLES D'UNE INFIRMATION OU D'UNE ANNULATION

Les situations permettant l'usage du droit d'évocation offrent à la chambre de l'instruction deux autres choix pour la suite de la procédure. Ainsi, si elle n'évoque pas, elle peut soit laisser le juge initialement saisi poursuivre son information, soit confier l'affaire à un autre juge d'instruction. Néanmoins, ces deux dernières solutions ne lui permettent pas de donner des directives au magistrat instructeur.

© SDCP – Tous droits réservés

5.5 - AUDIENCE DE CONTRÔLE

L'article 221-3 du C.P.P. prévoit une audience publique de contrôle de l'ensemble de la procédure d'instruction devant la chambre de l'instruction. Elle peut intervenir en cas de détention provisoire datant de 3 mois, suite à décision du président de la chambre de l'instruction statuant à la demande de la personne détenue ou du ministère public, ou d'office.

Lorsque l'instruction a déjà donné lieu à une audience de contrôle, une nouvelle saisine est possible 6 mois après que l'arrêt est devenu définitif et si une détention provisoire est toujours en cours.

Les alinéas 7 à 14 de l'article 221-3 énumèrent les décisions pouvant être prises par la chambre de l'instruction (mise en liberté, nullité d'un ou plusieurs actes, évocation du dossier, co-saisine…).

CHAPITRE 6 : LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION (J.L.D.)

La loi du 15 juin 2000 a renforcé la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, et a réformé notre justice pénale en modifiant en profondeur les différentes phases de la procédure pour une justice au service des libertés. Ce texte a harmonisé notre législation avec les normes européennes. Il a créé le juge des libertés et de la détention qui au départ intervenait dans le cadre de la détention provisoire. Le législateur lui a ensuite conféré d'autres attributions dans des domaines concernant les libertés individuelles. Depuis le 1er septembre 2017, la fonction de juge des libertés et de la détention est une fonction statutaire. Il devient un juge « spécialisé », tout comme les juges d'instruction, les juges des enfants et les juges de l'application des peines.

6.1 - STATUT DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Le juge des libertés et de la détention (J.L.D.) est nommé par décret en Conseil d'État après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature (article 3 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958). Il est un magistrat du siège.

Le juge des libertés et de la détention peut être suppléé en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement, par un magistrat du siège du premier grade ou hors hiérarchie désigné par le président du tribunal judiciaire.

En cas d'empêchement de ces magistrats, le président du tribunal judiciaire peut désigner un magistrat du second grade (article 137-1-1 du C.P.P.).

6.2 - LE J.L.D. ET L'INSTRUCTION PRÉPARATOIRE

6.2.1 - La détention provisoire

Le J.L.D. est compétent pour statuer sur les demandes de placement en détention provisoire, sur les prolongations de celles-ci, ainsi que pour les demandes de mise en liberté. Lorsque la qualification criminelle ne peut être retenue et que les faits sont correctionnalisés, il est également saisi pour le maintien en détention provisoire de l'intéressé (art. 137-1 et 137-3 C.P.P.).

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

6.2.2 - Le contrôle judiciaire

Le contrôle judiciaire est ordonné par le juge de l'instruction. Mais, lorsqu'il est saisi, le J.L.D. peut également ordonner un contrôle judiciaire (art. 137-2 et 138 C.P.P.) et donc décider des obligations auxquelles la personne sera soumise. Il peut révoquer un contrôle judiciaire pour inobservation de ses obligations par l'intéressé mais aussi décider d'un placement en détention provisoire, dans ce cadre, après avoir été saisi par le juge d'instruction par ordonnance motivée et accompagnée des réquisitions du procureur de la République. Il peut alors décerner un mandat de dépôt à l'encontre de l'intéressé.

6.2.3 - L'assignation à résidence avec surveillance électronique

L'assignation à résidence peut être ordonnée par le juge d'instruction ou le juge de la liberté et de la détention par ordonnance motivée (art. 142-5 C.P.P.).

6.3 - INTERVENTION DU J.L.D. DURANT L'ENQUÊTE DE POLICE

6.3.1 - Les écoutes téléphoniques

Procédure de recherche d'une personne en fuite : si les nécessités de l'enquête l'exigent, le J.L.D. peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7. Ces opérations sont faites sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention. Ce dernier est informé sans délai des actes accomplis (art. 74-2 C.P.P.).

Les écoutes téléphoniques sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile : la décision est prise par ordonnance motivée du J.L.D. saisi par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République (art. 100 du C.P.P.).

Les écoutes téléphoniques judiciaires : sur requête du procureur de la République, et si les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire l'exigent, le J.L.D. peut autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques pour recueillir des indices relatifs à une ou plusieurs des infractions entrant dans le champ d'application de la criminalité organisée (art. 706-95 du C.P.P.).

6.3.2 - Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies

Dans le cadre d'une enquête préliminaire : les perquisitions sont normalement soumises à autorisation de la personne chez laquelle elles sont effectuées.

Toutefois, pour les nécessités de l'enquête relative à un crime ou à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à trois ans, ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal le justifie, une perquisition sans assentiment est possible. Elle est autorisée par une décision écrite et motivée du J.L.D. suite à requête du procureur de la République. Le juge des libertés et de la détention contrôle la mesure au besoin par le biais d'un déplacement sur les lieux (art. 76 C.P.P.).

Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par le juge des libertés et de la détention saisi par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition, l'objet de celle-ci et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits (art. 56-1 C.P.P.).

Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document s'il l'estime irrégulière. Le document est placé sous scellé et la contestation du bâtonnier fait l'objet d'un procès-verbal. Ces pièces sont transmises au J.L.D. qui, dans les cinq jours de leur réception, statue sur la contestation par ordonnance motivée.

© SDCP – Tous droits réservés

Dans le cadre de la délinquance et de la criminalité organisées : sur requête du procureur de la République fondée sur les nécessités de l'enquête, le J.L.D. peut autoriser l'O.P.J. à procéder à des opérations de perquisition, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction en dehors des heures légales. Il prend une ordonnance motivée et les opérations sont placées sous son contrôle (art. 706-89, 706-90 et 706-92 C.P.P.).

Dans le cadre de l'enquête de flagrance portant sur un crime contre les personnes, autres que ceux relevant de la criminalité et délinquance organisées, le J.L.D. peut autoriser l'O.P.J. à procéder à des perquisitions, des visites domiciliaires et des saisies de pièces à conviction en dehors des heures légales (art. 59-1 du C.P.P.). Il rend une ordonnance écrite et spécialement motivée, et les opérations sont placées sous son contrôle (art. 706-92 du C.P.P.).

Dans le cadre de l'enquête préliminaire, le J.L.D. peut autoriser l'O.P.J. à opérer une perquisition sans la présence et sans l'assentiment de la personne chez qui elle a lieu lorsque le transport de la personne placée en garde à vue présente des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion, soit de disparition de preuves pendant le temps nécessaire au transport (art.706-94 C.P.P.).

Des perquisitions peuvent avoir pour objet la recherche, en vue de leur saisie, des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du C.P. Le J.L.D. est alors saisi par le procureur de la République aux fins d'autorisation de la saisie des biens qui seront découverts dans le cadre de la perquisition.

Dans le cas des perquisitions effectuées par un magistrat dans les locaux d'une juridiction ou au domicile d'une personne exerçant des fonctions juridictionnelles et qui tendent à la saisie de documents susceptibles d'être couverts par le secret du délibéré, le J.L.D. qui statue en cas d'opposition sur le bien fondé de la saisie de ces documents (article 56-5 du C.P.P.).

Le J.L.D. intervient également dans le cadre des visites domiciliaires et saisies effectuées par les agents des douanes (art. 64 code des douanes), les agents de l'administration des impôts (art. L.16B Livre des procédures fiscales), et les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (art. L.450-4 code de commerce). Il donne son autorisation par le biais d'une ordonnance motivée.

6.3.3 - La garde à vue

6.3.3.1 - Prolongation de garde à vue

Dans le cadre d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 du C.P.P. (à l'exception de ceux visés au 21°), la garde à vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune.

Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention.

Par dérogation aux dispositions précédentes, si la durée prévisible des investigations restant à réaliser à l'issue des premières quarante-huit heures de garde à vue le justifie, le J.L.D. peut décider que la garde à vue fera l'objet d'une seule prolongation supplémentaire de quarante-huit heures (art. 706-88 C.P.P).

S'il ressort des premiers éléments de l'enquête ou de la garde à vue elle-même qu'il existe un risque sérieux de l'imminence d'une action terroriste en France ou à l'étranger ou que les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement, le J.L.D. peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 706-88-1 du C.P.P., décider que la garde à vue en cours d'une personne, se fondant sur l'une des infractions visées au 11° de l'article 706-73 du C.P.P. (actes de terrorisme), fera l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures, renouvelable une fois.

© SDCP – Tous droits réservés

6.3.3.2 - Report de l'intervention de l'avocat

En droit commun, l'autorisation de prolongation de report de l'intervention de l'avocat au-delà de la douzième heure et jusqu'à la vingt-quatrième heure, est délivrée par le J.L.D. sur requête du procureur de la République ou du juge d'instruction. Ce report n'est applicable qu'en cas de crime ou délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans (art. 63-4-2 C.P.P.).

Dans le cadre de la criminalité organisée et lorsque le gardé à vue est majeur, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut d'office, ou à la demande de l'O.P.J. décider du report de la présence de l'avocat jusqu'à la 24ème heure.

Le procureur de la République peut saisir le J.L.D. afin que la présence de l'avocat soit reportée jusqu'à la 48ème heure. Pour les infractions mentionnées aux 3° ou 11° de l'article 706-73 du C.P.P. (trafic de stupéfiants ou terrorisme), l'intervention de l'avocat peut être différée pour une durée maximale de 72 heures. La décision du J.L.D. précise alors la durée pour laquelle l'intervention de l'avocat est différée. Pour les infractions listées à l'article 706-73 du C.P.P., le juge d'instruction est seul compétent pour autoriser ce report.

6.3.4 - Les réquisitions

Dans le cadre des procédures de flagrant délit ou d'enquête préliminaire : Sur réquisition du procureur de la République, autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'O.P.J., ou, sous le contrôle de ce dernier, l'A.P.J., peut obtenir des opérateurs de télécommunications de prendre sans délai toutes mesures propres à assurer la préservation, pour une durée d'un an maximum, du contenu des informations consultées par les personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs (art. 60-2 al. 2 et art. 77-1-2 C.P.P.).

6.3.5 - La protection des témoins

En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, lorsque l'audition d'une personne visée à l'article 706-57 du C.P.P. est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le J.L.D., saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure. Le J.L.D. peut décider de procéder lui-même à l'audition du témoin (art. 706-58, R 53-29 et R 53-32 C.P.P.).

6.3.6 - Les techniques spéciales d'enquête (art. 706-95-11 et suivants du C.P.P.)

Au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, les techniques spéciales d'enquête sont autorisées par le J.L.D. à la requête du procureur de la République (Art. 706-95-12 C.P.P.). Sont concernées :

√ le recueil de données techniques de connexion et des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques ;

√ les sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules ;

√ la captation de données informatiques.

6.3.7 - Les saisies du patrimoine (art. 706-148 du C.P.P.)

√ Dans le cadre de l'enquête préliminaire ou de flagrance portant sur une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement, le J.L.D. peut ordonner, sur requête du procureur de la République, la saisie de tout ou partie du patrimoine de la personne mise en cause :

- lorsque l'origine de ces biens ne peut être établie
- ou lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit prévoit la confiscation de tout ou partie des biens du condamné.

© SDCP – Tous droits réservés

√ L'officier de police judiciaire peut être autorisé par tout moyen par le procureur de la République ou par le juge d'instruction à la saisie des biens mentionnés supra, lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la disparition d'un bien est imminente.

Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention saisi par le procureur de la République ou le juge d'instruction se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie.

6.3.8 - Les saisies conservatoires

L'objectif est d'appréhender le patrimoine des délinquants afin de garantir le paiement des amendes encourues et le cas échéant, l'indemnisation des victimes. Pour faciliter la mise en œuvre de cette disposition, l'art. 706-103 du C.P.P. dispose qu'en cas d'infraction entrant dans le champ des articles 706-73, 706-73-1 et 706-74 du C.P.P., le J.L.D. sur requête du procureur de la République, peut ordonner des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen.

6.4 - AUTRES INTERVENTIONS DU J.L.D. AU COURS D'UNE PROCÉDURE JUDICIAIRE

6.4.1 - Détention provisoire et contrôle judiciaire

6.4.1.1 - En cas de convocation par procès-verbal

En matière correctionnelle, en cas de convocation par procès-verbal, si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le prévenu à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal ou de le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique, il le traduit sur-le-champ devant le J.L.D. qui statue en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier selon les modalités prévues par l'article 394 du C.P.P.

6.4.1.2 - Comparution immédiate ou différée

En cas de comparution immédiate (art. 395 C.P.P.), si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le J.L.D., qui statue en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier (art. 396 C.P.P.).

Dans le cadre d'une procédure de comparution à délai différé (art. 397-1-1 C.P.P.), le J.L.D. statue dans les mêmes conditions sur les réquisitions du ministère public aux fins de contrôle judiciaire, d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de détention provisoire

6.4.1.3 - Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

La personne à laquelle est proposée une C.R.P.C. peut demander un délai de réflexion de 10 jours, délai pendant lequel elle peut être placée sous contrôle judiciaire, assignée à résidence avec surveillance électronique, ou placée en détention provisoire par décision du J.L.D. (art. 495-11 C.P.P.).

6.4.1.4 - Renvoi devant le tribunal correctionnel

Si la personne renvoyée devant la juridiction de jugement est placée ou maintenue sous contrôle judiciaire, le juge des libertés et de la détention peut décider à tout moment, sur réquisitions du ministère public ou à la demande du prévenu, d'imposer à ce dernier une ou plusieurs obligations ou interdictions nouvelles, de supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle judiciaire, d'en modifier une ou plusieurs, ou d'accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines d'entre elles (art. 141-1 du C.P.P.).

© SDCP – Tous droits réservés

6.4.1.5 - Arrestation après clôture de l'information

Si la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt est découverte après le règlement de l'information, elle est conduite devant le procureur de la République selon les modalités de l'article 135-2 du C.P.P. Après avoir vérifié l'identité de la personne et lui avoir notifié le mandat, le procureur de la république la présente devant le J.L.D.

Ce dernier peut, sur réquisitions du parquet, soit placer la personne sous contrôle judiciaire, soit ordonner son placement en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement. Il rend une ordonnance motivée à l'issue d'un débat contradictoire.

Il est prévu qu'en cas d'arrestation de la personne à plus de 200 kilomètres du siège de la juridiction de jugement et s'il n'est pas possible de la présenter dans un délai de 24 heures devant le procureur de la République du ressort de la juridiction saisie des faits, la personne est conduite devant le J.L.D. du lieu d'arrestation.

6.4.2 - Application des peines

Le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener contre un condamné placé sous son contrôle judiciaire en cas d'inobservation par ce dernier des obligations qui lui incombent.

Si la personne est découverte et sa présentation immédiate devant le juge de l'application des peines n'est pas possible, la personne est présentée devant le juge des libertés et de la détention.

Ce juge peut, sur les réquisitions du procureur de la République, ordonner l'incarcération du condamné jusqu'à sa comparution devant le juge de l'application des peines, qui doit intervenir dans les huit jours ou dans le mois qui suit, selon qu'il s'agit d'une procédure correctionnelle ou d'une procédure criminelle. (art. 122 et 712-17 du C.P.P.)

6.5 - AUTRE DOMAINE D'INTERVENTION : SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET LUTTE CONTRE LE TERRORISME

La loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme a confié au J.L.D. de Paris de nouvelles prérogatives.

Ces développements peuvent être consultés dans le fascicule 8 consacré aux libertés publiques.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPI

 © SDCP – Tous droits réservés

LES MANDATS DE JUSTICE (ART. 122 À 136 DU C.P.P.)

Les mandats de justice sont des actes judiciaires écrits ordonnant soit le placement en garde à vue, soit la comparution, soit l'arrestation, soit encore la détention d'une personne.

Ils ne peuvent être délivrés que par des magistrats.

Principalement utilisés par le juge d'instruction, les textes qui définissent les mandats et fixent leurs règles de forme et de fond, se trouvent dans la section VI du chapitre du code de procédure pénale consacré au juge d'instruction.

L'article 122 alinéa 1 du code de procédure pénale énumère cinq types de mandats qui sont : les mandats de recherche, de comparution, d'amener, de dépôt ou d'arrêt.

CHAPITRE 1 : LES PRINCIPES GÉNÉRAUX QUI RÉGISSENT LES MANDATS

√ Les mandats de justice sont des actes incommunicables, c'est-à-dire non délégables. Ainsi, par exemple, le juge d'instruction ne peut pas déléguer son pouvoir de décerner tel ou tel type de mandat à un officier de police judiciaire chargé de l'exécution d'une commission rogatoire.

√ L'article 123 alinéa 1 du C.P.P. dispose que "tout mandat précise l'identité de la personne à l'encontre de laquelle il est décerné ; il est daté et signé par le magistrat qui l'a décerné et est revêtu de son sceau". En outre, les mandats d'amener, de dépôt, d'arrêt et de recherche mentionnent la nature des faits imputés à la personne, leur qualification juridique et les articles de loi applicables (art. 123 al. 2 C.P.P.).

√ Les mandats sont des actes individuels écrits.

√ En cas d'urgence, les mandats d'amener, d'arrêt et de recherche peuvent être diffusés par tous moyens (art. 123 al. 6 C.P.P.), tels que télégramme, télécopie ou courriel.

√ L'article 123 al. 7 du C.P.P. ajoute : "Dans ce cas les mentions essentielles de l'original et spécialement l'identité de la personne à l'encontre de laquelle il est décerné, la nature des faits qui lui sont imputés et leur qualification juridique, le nom et la qualité du magistrat mandant doivent être précisés. L'original ou la copie du mandat est transmis à l'agent chargé d'en assurer l'exécution dans les délais les plus brefs".

√ Enfin, "les mandats sont exécutoires dans toute l'étendue du territoire de la République" (art. 124 C.P.P).

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

CHAPITRE 2 :
LES DIFFÉRENTS MANDATS

2.1 - LE MANDAT DE RECHERCHE

2.1.1 - Définition et délivrance

Le mandat de recherche est "l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la placer en garde à vue." (article 122 al. 2 C.P.P.).

Il peut être décerné à l'encontre d'une personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

Il ne peut être délivré contre :

√ le mis en examen ;

√ le témoin assisté ;

√ la personne visée nommément dans un réquisitoire nominatif.

REMARQUES :

√ L'article 70 du C.P.P. prévoit que lorsqu'une enquête portant sur un crime ou un délit flagrant puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exige, le procureur de la République peut décerner mandat de recherche contre toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

√ L'article 77-4 du C.P.P. prévoit le même dispositif dans le cadre d'une enquête préliminaire.

√ Le président de la chambre de l'instruction ou le conseiller désigné par lui peut, en cas d'urgence, décerner mandat d'amener, d'arrêt ou de recherche (art. 201 C.P.P.).

2.1.2 - Notification et exécution du mandat de recherche

2.1.2.1 - Agents habilités

"Le mandat de recherche est notifié et exécuté par un officier ou agent de police judiciaire ou un agent de la force publique, lequel en fait exhibition à la personne et lui en délivre copie". (art. 123 al. 4 C.P.P.).

Si la personne est déjà détenue pour une autre cause, la notification du mandat lui est faite comme indiqué ci-dessus ou, sur instructions du procureur de la République par le chef de l'établissement pénitentiaire qui en délivre également copie (art. 123 al. 5 C.P.P.).

2.1.2.2 - Règles générales d'exécution

Elles sont fixées par l'article 134 du C.P.P. et sont les mêmes que le mandat d'arrêt et d'amener.

Ainsi l'agent chargé de l'exécution du mandat de recherche ne peut s'introduire dans le domicile d'un citoyen avant 6 heures ni après 21 heures. Il peut se faire accompagner "d'une force suffisante" pour que la personne ne puisse se soustraire à la loi. Ces renforts sont pris dans le lieu le plus proche de celui où le mandat doit s'exécuter et sont tenus de déférer aux réquisitions contenues dans le mandat.

Le dernier alinéa de l'article 134 du C.P.P. fait obligation à l'agent chargé de l'exécution du mandat, dès lors que la personne ne peut être trouvée, d'adresser au magistrat mandant un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses.

En pratique, la perquisition s'effectue au dernier domicile connu, ou à défaut à la dernière résidence de la personne recherchée.

La "perquisition" de l'article 134 du C.P.P. a pour but exclusif de rechercher la personne faisant l'objet d'un mandat de recherche.

© SDCP – Tous droits réservés

Si elle autorise l'introduction coercitive dans un lieu privé durant les heures légales, et une fouille tendant à la découverte de la personne recherchée, elle ne permet en aucun cas une fouille et des saisies éventuelles susceptibles de révéler le lieu de séjour de l'intéressé ou intéressant plus généralement les investigations en cours. De ce fait, elle peut être réalisée par des agents n'ayant pas nécessairement la qualité d'officier de police judiciaire.

Enfin, la « perquisition » effectuée en vertu de l'article 134 du C.P.P. ne renvoie pas aux dispositions de l'article 57 du C.P.P. nécessitant que les opérations prescrites soient faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu, ou en cas d'impossibilité, d'un représentant de son choix, ou à défaut, de deux témoins requis par l'OPJ.

2.1.2.3 - Effets du mandat de recherche

√ Pour les mandats délivrés par le juge d'instruction :

Voir fascicule 11, la commission rogatoire.

Si la personne n'a pu être découverte au cours de l'instruction, elle est alors considérée comme mise en examen.

√ Pour les mandats délivrés par le procureur de la République :

Voir fascicule 11, l'enquête de police sur infraction flagrante.

Lorsque le mandat de recherche a été délivré par le procureur de la République et que la personne n'est pas découverte au cours de l'enquête, le procureur peut requérir l'ouverture d'une information contre personne non dénommée. Le mandat de recherche demeure alors valable pour le déroulement de l'information (art. 70 al. 3 C.P.P.).

2.2 - LE MANDAT DE COMPARUTION

2.2.1 - Définition et délivrance

"Le mandat de comparution a pour objet de mettre en demeure la personne à l'encontre de laquelle il est décerné de se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat" (art. 122 al. 4 C.P.P.).

Il est utilisé à l'égard de personnes qui sont domiciliées et dont on suppose qu'elles ne prendront pas la fuite pour se soustraire aux poursuites.

Il ne peut être utilisé pour convoquer un témoin. Sa délivrance vise les personnes que le juge d'instruction souhaite mettre en examen. Il peut être décerné à l'égard d'une personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice à la commission d'une infraction, y compris si cette personne est témoin assisté ou mise en examen.

En pratique, les juges préfèrent avoir recours, soit à la citation à comparaître (art. 101 C.P.P.), soit à l'ordre de conduite (art. 109 C.P.P.), plutôt qu'à la délivrance du mandat de comparution.

2.2.2 - Notification et exécution du mandat de comparution

Le mandat de comparution ne fait jamais l'objet d'une diffusion générale mais doit être signifié ou notifié à la personne concernée.

La signification est faite par un huissier à la personne concernée ; la notification est faite par un O.P.J. ou un A.P.J., voire par un agent de la force publique, qui remet copie du mandat à l'intéressé (art. 123 al. 3 C.P.P.).

L'article 125 al. 1 du C.P.P. mentionne que "le juge d'instruction interroge immédiatement la personne qui fait l'objet d'un mandat de comparution".

Le mandat de comparution est une simple assignation à comparaître. Aucune coercition ne peut être mise en œuvre pour son exécution.

© SDCP – Tous droits réservés

Si la personne ne se présente pas, le juge dresse un procès-verbal de non-comparution et apprécie s'il convient de délivrer un mandat d'amener, ou de faire une nouvelle tentative de comparution, voire de renoncer à entendre la personne en cause et de la renvoyer directement devant le tribunal correctionnel.

2.3 - LE MANDAT D'AMENER

2.3.1 - Définition et délivrance

"Le mandat d'amener est l'ordre donné par le juge à la force publique de conduire immédiatement la personne à l'encontre de laquelle il est décerné devant lui" (art. 122 al. 5 C.P.P.).

Le mandat d'amener n'est pas un titre de détention : l'arrestation d'une personne en vertu d'un mandat d'amener est une mesure précaire ayant pour but de mettre cette dernière, mise en examen ou prévenue, à la disposition de la justice

Il est délivré à l'encontre de personnes domiciliées qui n'ont pas déféré à un mandat de comparution ou dont on craint qu'elles ne défèrent pas à ce mandat.

Ce mandat peut être décerné à l'égard d'une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission de l'infraction.

Il peut être délivré également à l'encontre d'une personne mise en examen ou ayant le statut de témoin assisté (art. 122 al. 3 C.P.P.).

Le mandat d'amener peut s'appliquer à toute infraction pouvant donner lieu à l'ouverture d'une information judiciaire.

Un mandat d'amener n'a pas normalement vocation à être diffusé, même si l'article 23, I, 1° de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, a prévu que tout mandat peut être inscrit au fichier des personnes recherchées. L'instruction générale du 27 février 1959 préconisait, si une diffusion s'avérait nécessaire, de transformer le mandat d'amener en mandat d'arrêt lorsque les conditions de délivrance étaient réunies.

NOTA : Le terme diffusion de l'art. 123 al. 6 du C.P.P doit être entendu au sens de transmission (télégraphique, par exemple) d'un mandat urgent.

REMARQUE : En dehors du juge d'instruction:

√ Le tribunal correctionnel peut décerner un mandat d'amener contre un prévenu défaillant encourant une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à deux ans (art. 410-1 C.P.P.). Si le prévenu est arrêté suite au mandat, les dispositions de l'article 135-2 du C.P.P. s'appliquent.

√ Le président de la cour d'assises, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, "peut au cours des débats appeler, au besoin par mandat d'amener, et entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d'après les développements donnés à l'audience, utiles à la manifestation de la vérité" (art. 310 C.P.P.). Il s'agit de témoins qui ne prêteront pas serment et dont les déclarations ne seront considérées que comme renseignements.

√ Le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener contre le condamné à un suivi socio-judiciaire ou soumis à une injonction de soins qui ne respecte pas ses obligations (art. 763-5 C.P.P.).

Il peut aussi délivrer un mandat d'amener contre un condamné placé sous son contrôle en cas d'inobservation par ce dernier des obligations qui lui incombent (art. 712-17 C.P.P.).

En cas d'urgence et d'empêchement du J.A.P., le mandat d'amener peut être délivré par le procureur de la République.

√ Le président de la chambre de l'instruction ou le conseiller désigné par lui peut, en cas d'urgence, décerner mandat d'amener, d'arrêt ou de recherche (art. 201 C.P.P.).

© SDCP – Tous droits réservés

2.3.2 - Notification et exécution du mandat d'amener

2.3.2.1 - Agents habilités

"Le mandat d'amener est notifié et exécuté par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel en fait exhibition à la personne et lui en délivre copie" (art. 123 al. 4 C.P.P.).

Toutefois, aux termes de l'article R 188 du C.P.P. "l'exécution des mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt,... est confiée aux militaires de la gendarmerie autres que les officiers et aux fonctionnaires de police autres que les commissaires et commissaires adjoints, ainsi qu'aux gardes champêtres". Dans l'hypothèse où la personne recherchée est déjà détenue pour une autre cause, la notification du mandat lui en est faite comme indiqué à l'art. 123 al. 4 du C.P.P., ou bien "sur instructions du procureur de la République, par le chef de l'établissement pénitentiaire qui en délivre également une copie" (art. 123 al. 5 C.P.P.). La personne faisant l'objet d'un mandat d'amener est appréhendée si besoin est, avec la force strictement nécessaire ; elle peut faire l'objet d'une palpation de sécurité.

2.3.2.2 - Règles générales d'exécution

Elles sont fixées par l'art. 134 du C.P.P. et sont les mêmes que pour le mandat d'arrêt et de recherche.

L'article 134 du C.P.P. dispose :

"L'agent chargé de l'exécution d'un mandat d'amener, d'arrêt et de recherche ne peut s'introduire dans le domicile d'un citoyen avant 6 heures ni après 21 heures.

Il peut se faire accompagner d'une force suffisante pour que la personne ne puisse se soustraire à la loi. La force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat doit s'exécuter et elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues dans ce mandat".

Le dernier alinéa de l'art. 134 du C.P.P. fait obligation à l'agent chargé de l'exécution du mandat (d'amener, d'arrêt ou de recherche), dès lors que la personne ne peut être trouvée, d'adresser au magistrat mandant un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses.

En pratique, la perquisition s'effectue au dernier domicile connu, ou à défaut, à la dernière résidence de la personne recherchée. La "perquisition" de l'art. 134 du C.P.P. a pour but exclusif de rechercher la personne faisant l'objet d'un mandat d'amener ou d'arrêt. Si elle autorise l'introduction coercitive dans un lieu privé, durant les heures légales, et une fouille tendant à la découverte de la personne recherchée, elle ne permet en aucun cas une fouille et des saisies éventuelles susceptibles de révéler le lieu de séjour de l'intéressé ou intéressant plus généralement les investigations en cours. De ce fait, elle peut être réalisée par des agents n'ayant pas nécessairement la qualité d'officier de police judiciaire.

Si une personne visée par un mandat d'amener est en fuite et n'a pu être saisie, elle est considérée comme mise en examen à la fin de l'information et peut être renvoyée devant la juridiction de jugement.

Dès lors le mandat d'amener est caduc. Toutefois les deux conditions suivantes doivent être réunies :

√ rédaction d'un procès verbal de perquisition et de recherches infructueuses adressé au magistrat qui a délivré le mandat ;

√ existence de charges constitutives d'infraction.

2.3.2.3 - Formalités en cas d'appréhension de la personne recherchée

OBSERVATION : Contrairement aux "règles générales d'exécution" développées ci-avant, les formalités à respecter en cas d'appréhension d'un individu faisant l'objet d'un mandat d'amener ne sont pas les mêmes qu'en cas d'arrestation d'une personne sous le coup d'un mandat d'arrêt. Lorsque la personne recherchée est découverte, le mandat lui est d'abord notifié. La notification effectuée, les modalités d'exécution du mandat d'amener diffèrent selon le lieu d'appréhension de la personne concernée.

© SDCP – Tous droits réservés

2.3.2.3.1 - Exécution à 200 KM au plus (art. 125 C.P.P.)

NOTA : Le calcul de la distance des 200 km doit s'opérer en fonction des voies routières, le point de départ étant le lieu d'appréhension.

Si la personne est appréhendée à 200 km au plus du siège du juge d'instruction ayant délivré le mandat, elle est immédiatement conduite devant ce magistrat afin que celui-ci procède à son interrogatoire. Dans l'hypothèse où ce juge est absent ou indisponible et que l'interrogatoire ne puisse être immédiat, la personne peut être retenue par les services de police ou de gendarmerie pendant une durée maximum de 24 heures à compter de son arrestation. À l'expiration de ce délai elle est conduite devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal judiciaire ou un juge désigné par lui qui procède immédiatement à son interrogatoire ; à défaut de quoi la personne est mise en liberté

En application de l'article 133-1 du C.P.P., en cas de retenue de la personne faisant l'objet du mandat, le procureur de la République du lieu d'arrestation est informé dès le début de cette mesure de rétention.

L'article 133-1 du C.P.P. prévoit également que la personne retenue bénéficie de certains des droits relatifs à la garde à vue, dont la notification fait l'objet d'un procès-verbal :

- le droit de faire prévenir de la mesure dans les conditions prévues par l'article 63-2 du C.P.P.,
- le droit d'être examinée par un médecin dans les conditions prévues par l'article 63-3 du C.P.P.,
- le droit d'être assistée d'un avocat dans les conditions prévues aux articles 63-3-1 à 63-4-4 du C.P.P.

2.3.2.3.2 - Exécution à plus de 200 KM (art. 127 et suivants C.P.P.)

Si la personne est appréhendée à plus de 200 km du siège du magistrat ayant délivré le mandat, elle est conduite dans les 24 heures (sauf circonstances insurmontables) :

√ Soit devant le juge d'instruction mandant, qui doit l'interroger immédiatement ou au plus tard dans les 24 heures.

√ Soit devant le juge des libertés et de la détention du lieu de l'arrestation lorsqu'il n'est pas possible de la conduire dans les 24 heures devant le juge mandant.

Toute personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener, retenue pendant plus de 24 heures sans avoir été interrogée est considérée comme arbitrairement détenue.

La personne bénéficie des droits énoncés aux articles 133-1, 63-2 et 63-3 du C.P.P.

Aux termes des dispositions de l'art. 128 du C.P.P., le juge des libertés et de la détention interroge la personne sur son identité. Il reçoit ensuite ses déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Il demande en outre à la personne concernée si elle consent à être transférée ou si elle préfère prolonger les effets du mandat d'amener en attendant au lieu où elle se trouve la décision du juge d'instruction.

√ Si la personne accepte d'être transférée, elle est conduite (sauf circonstances insurmontables), devant le juge d'instruction qui a délivré le mandat, dans les quatre jours de la notification du mandat, ou six jours en cas de transfèrement d'un département d'outre-mer vers un autre département ou de la France métropolitaine vers un département d'outre-mer (art. 130 C.P.P.).

√ Si la personne refuse d'être transférée, "elle est conduite dans la maison d'arrêt et avis en est donné au juge d'instruction compétent. L'original ou la copie du procès-verbal de la comparution contenant un signalement complet est transmis sans délai à ce magistrat, avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance d'identité".

Ce procès-verbal doit mentionner que la personne a reçu avis qu'elle est libre de ne pas faire de déclaration (art. 128 C.P.P.).

L'article 129 du C.P.P. ajoute : "Le juge d'instruction saisi de l'affaire décide, aussitôt après la réception de ces pièces, s'il y a lieu d'ordonner le transfèrement".

© SDCP – Tous droits réservés

En cas de transfèrement ordonné par le juge d'instruction, celui-ci devra être réalisé (sauf circonstances insurmontables) dans les 4 jours de la notification du mandat, ou 6 jours, en cas de transfèrement d'un département d'outre-mer vers un autre département ou de la France métropolitaine vers un département d'outre-mer.

NOTA : Le juge d'instruction doit vérifier que les délais prévus par les art. 127 et 130 du C.P.P. ont été respectés. A défaut, il ordonne la mise en liberté de la personne, à moins que sa conduite ait été retardée par des circonstances insurmontables (art. 130-1 C.P.P.) Ces circonstances peuvent résulter de l'état de santé de la personne (maladie, blessures...) ou d'événements imprévisibles (cataclysmes...).

2.4 - LE MANDAT D'ARRÊT

2.4.1 - Définition et délivrance

"Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la conduire devant le juge d'instruction après l'avoir, le cas échéant, conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat où elle sera reçue et détenue." (art. 122 alinéa 6 C.P.P.). C'est d'abord un ordre de recherche avec force coercitive ; c'est aussi un titre de détention.

Le mandat d'arrêt est délivré à l'encontre d'une personne en fuite ou résidant hors du territoire de la République. Il est décerné par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République si le fait motivant l'information comporte une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave (art. 131 C.P.P.).

Il peut être délivré à tout moment de l'information.

Si la personne se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire alors qu'elle fait l'objet d'une décision de renvoi devant la juridiction de jugement, le procureur de la République peut saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci décerne un mandat d'arrêt à l'encontre de l'intéressé.

Le mandat d'arrêt fait l'objet d'une inscription au fichier informatisé des personnes recherchées à la demande du juge d'instruction ou du procureur de la République ; il peut dans certains cas donner lieu à diffusion générale.

REMARQUES :

√ Le tribunal correctionnel peut décerner un mandat d'arrêt contre un prévenu défaillant encourant une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à deux ans (art. 410-1 C.P.P.). Si le prévenu est arrêté suite au mandat, les dispositions de l'article 135-2 du C.P.P. s'appliquent.

√ La chambre de l'instruction, aux termes des dispositions de l'article 207 du C.P.P. a le pouvoir de décerner mandat de dépôt ou d'arrêt lorsqu'elle est saisie de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention relative à la détention provisoire.

√ Sur réquisition du procureur général, le président de la chambre de l'instruction peut décerner mandat de dépôt ou d'arrêt en attendant la réunion de la chambre de l'instruction lorsque la procédure est reprise après un arrêt de non-lieu, en cas de survenance de charges nouvelles (art. 196 C.P.P.).

√ Le président de la chambre de l'instruction ou le conseiller désigné par lui peut, en cas d'urgence, décerner mandat d'amener, d'arrêt ou de recherche (art. 201 C.P.P.).

√ Si le tribunal correctionnel prononce une peine d'au moins une année d'emprisonnement sans sursis et s'il s'agit d'un délit de droit commun, il peut par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu (art. 465 C.P.P.). Si la personne est arrêtée à la suite du mandat d'arrêt et qu'il s'agit d'un jugement par défaut, il est fait application des dispositions de l'article 135-2 du C.P.P..

√ Le tribunal correctionnel ou la cour d'appel qui se déclarent incompétents en raison de la nature criminelle des faits poursuivis peut, le ministère public entendu, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu (art. 469 et 519 C.P.P.).

© SDCP – Tous droits réservés

Il en est de même si le tribunal correctionnel estime, au résultat des débats, que le fait qui lui était déféré sous la qualification de l'un des délits visés à l'art. 398-1 du C.P.P. est de nature à entraîner une peine prévue pour un délit non visé par cet article (art. 469 C.P.P.).

√ Le juge de l'application des peines peut décerner un mandat d'arrêt à l'encontre d'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire qui ne respecte pas ses obligations (art. 763-5 C.P.P.). Il peut également délivrer un mandat d'arrêt lorsque le condamné placé sous contrôle n'a pas respecté ses obligations et qu'il est en fuite ou réside à l'étranger (art. 712-17 C.P.P.).

2.4.2 - Notification et exécution du mandat d'arrêt

2.4.2.1 - Agents habilités

Ce sont les mêmes que ceux qui sont autorisés à notifier et à exécuter un mandat d'amener (art. 123 al. 4 et 5 et R. 188 C.P.P.). Comme pour le mandat d'amener, la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt est appréhendée si besoin avec la force strictement nécessaire ; elle peut faire l'objet d'une palpation de sécurité et/ou d'une fouille-sécurité.

2.4.2.2 - Règles générales d'exécution

Prévues par l'article 134 du C.P.P., elles concernent à la fois le mandat d'amener, le mandat de recherche et le mandat d'arrêt (cf. supra le mandat d'amener).

2.4.2.3 - Formalités en cas d'arrestation

L'article 133 du C.P.P. définit les formalités applicables suite à l'arrestation de la personne visée par le mandat. Les formalités varient selon que l'arrestation a lieu à plus de 200 kilomètres ou non du siège du juge d'instruction.

2.4.2.3.1 - Exécution à 200 KM au plus (art. 133 C.P.P.)

Si la personne est arrêtée à 200 Km au plus du siège du juge d'instruction mandant, elle est présentée dans les 24 heures suivant son arrestation devant ce juge d'instruction ou à défaut devant le président du tribunal judiciaire ou le juge désigné par lui, afin qu'il soit procédé à son interrogatoire, et le cas échéant statué sur son placement en détention provisoire. A défaut, la personne est remise en liberté.

Lorsque la personne arrêtée est retenue par les services de police ou de gendarmerie en attendant sa présentation au magistrat, le procureur de la République du lieu d'arrestation est informé dès le début de cette rétention.

En application de l'article 133-1 du C.P.P., la personne retenue bénéficie de certains des droits relatifs à la garde à vue, dont la notification fait l'objet d'un procès-verbal :

- le droit de faire prévenir de la mesure dans les conditions prévues par l'article 63-2 du C.P.P.,
- le droit d'être examinée par un médecin dans les conditions prévues par l'article 63-3 du C.P.P.,
- le droit d'être assistée d'un avocat dans les conditions prévues aux articles 63-3-1 à 63-4-4 du C.P.P.

2.4.2.3.2 - Exécution à plus de 200 km (art. 133 C.P.P.)

Si la personne est arrêtée à plus de 200 km du siège du juge d'instruction mandant, et qu'il n'est pas possible de la conduire dans un délai de 24 heures devant ce magistrat, elle est conduite dans les 24 heures suivant son arrestation devant le juge des libertés et de la détention du lieu d'arrestation.

Les dispositions relatives à la retenue de la personne par les services de police ou de gendarmerie sont également applicables.

© SDCP – Tous droits réservés

Après avoir entendu la personne, le J.L.D. informe le juge d'instruction mandant et requiert le transfèrement de celle-ci à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat. L'accord de la personne n'est pas nécessaire (art. 133 al. 3 C.P.P.). Si ce transfèrement ne peut être fait immédiatement, le J.L.D. en réfère au juge mandant et fait écrouer l'intéressé à la maison d'arrêt du lieu d'arrestation.

Dès que le transfèrement est possible, la personne est conduite à la maison d'arrêt mentionnée sur le mandat dans un délai (sauf circonstances insurmontables) de quatre jours à compter de la notification du mandat ou de six jours en cas de transfèrement d'un département d'outre-mer vers un autre département ou de la France métropolitaine vers un département d'outre-mer (art. 133 al. 4 C.P.P.).

NOTA : Le juge d'instruction doit vérifier que les délais de transfèrement ont été respectés. À défaut, à moins que la conduite de la personne n'ait été retardée par des circonstances insurmontables, il doit ordonner sa mise en liberté.

2.4.2.4 - Exécution du mandat d'arrêt après le règlement de l'information

Les dispositions sont prévues aux articles 135-2 et 135-3 du C.P.P.

L'article 179 alinéa 2 du C.P.P. dispose que s'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire.

2.4.2.4.1 - Interpellation à moins de 200 KM

La personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt est trouvée après le règlement de l'information. Les services de police ou de gendarmerie où l'intéressé est retenu doivent aviser le procureur de la République du lieu d'arrestation dès le début de la retenue. La rétention a une durée limitée à 24 heures.

En application de l'article 133-1 du C.P.P., la personne retenue bénéficie de certains des droits relatifs à la garde à vue, dont la notification fait l'objet d'un procès-verbal :

- le droit de faire prévenir de la mesure dans les conditions prévues par l'article 63-2 du C.P.P.,
- le droit d'être examinée par un médecin dans les conditions prévues par l'article 63-3 du C.P.P.,

le droit d'être assistée d'un avocat dans les conditions prévues aux articles 63-3-1 à 63-4-4 du C.P.P.

La personne est conduite dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les 24 heures de son arrestation devant le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement saisie des faits ayant motivé le mandat. Le procureur de la République vérifie l'identité de la personne et lui notifie le mandat. Il la présente ensuite devant le juge des libertés et de la détention. Ce dernier, sur réquisitions du procureur de la République et après la tenue d'un débat contradictoire, peut soit placer la personne sous contrôle judiciaire, soit ordonner son placement en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement. Les délais d'audiencement devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises prévus aux articles 179 (2 mois, renouvelables 2 fois) et 181 (1 an renouvelable) sont applicables et courent à compter de l'ordonnance de placement en détention provisoire.

Si la personne ne comparaît pas dans ces délais, elle doit être remise en liberté. La décision du juge des libertés et de la détention peut, dans les 10 jours de sa notification être frappée d'appel devant la chambre des appels correctionnels, ou la chambre de l'instruction (en cas de renvoi devant la cour d'assises).

2.4.2.4.2 - Interpellation à plus de 200 KM

Lorsque la personne a été interpellée à plus de 200 kilomètres du siège de la juridiction de jugement et qu'il n'est pas possible de la conduire dans les 24 heures devant le procureur de la République du tribunal judiciaire où la juridiction à son siège, elle est conduite devant le J.L.D. du lieu d'arrestation conformément à l'article 135-2 du C.P.P.

© SDCP – Tous droits réservés

L’article 135-2 du C.P.P. précise que le recours à la visio-conférence est possible sauf si la personne le refuse. Par ailleurs il est prévu que la personne ne peut pas refuser le recours à la visio-conférence si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion.

Enfin, les modalités selon lesquelles une personne peut soit donner son accord au recours à la visio-conférence, soit faire part de son refus, sont précisées à l’article 706-71-1 du C.P.P.

Dans le cas d'une présentation physique, le J.L.D. vérifie l'identité de la personne, lui notifie le mandat et recueille éventuellement ses déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire.

Il la fait conduire à la maison d'arrêt et en avise le procureur de la République du lieu du jugement. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne qui doit comparaître devant lui dans un délai de 4 jours qui peut être porté à 6 jours lorsque le transfert a lieu entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou entre départements d'outre-mer.

2.4.2.5 - Recherche des personnes en fuite faisant l'objet d'un mandat d'arrêt

L'article 74-2 du C.P.P. prévoit un dispositif permettant d'effectuer des recherches de personnes faisant l'objet d'un mandat d'arrêt (Voir fiche « La recherche des personnes en fuite (art. 74-2 C.P.P.) ».

Le mandat d'arrêt peut émaner du juge d'instruction, du juge des libertés et de la détention, de la chambre de l’instruction ou de son président, du président de la cour d'assises, d'une juridiction de jugement ou encore du juge de l'application des peines.

Le procureur de la République donne des instructions de recherches aux officiers de police judiciaire assistés le cas échéant d'agents de police judiciaire. L'autorité ayant délivré le mandat devra donc solliciter l'intervention du procureur de la République.

Les officiers de police judiciaire mandatés peuvent procéder aux actes prévus aux articles 56 à 62 du C.P.P. Si les nécessités de l'enquête l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception de correspondances émises par la voie des télécommunications.

Les officiers de police judiciaire peuvent également, sous conditions, mettre en œuvre certaines des techniques spéciales d’enquête applicables à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes .

2.5 - LE MANDAT DE DÉPÔT

2.5.1 - Définition et délivrance

"Le mandat de dépôt est l'ordre donné par le juge des libertés et de la détention au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne mise en examen et ayant fait l'objet d'une ordonnance de placement en détention provisoire" (art. 122 alinéa 8 C.P.P.).

Il est à noter que le mandat de dépôt, lorsqu'il a été précédemment notifié, permet de rechercher la personne mise en examen, ce qui suppose l'évasion de cette dernière. Dans cette hypothèse, le mandat de dépôt pourra donner lieu à diffusion.

Par ailleurs, le mandat de dépôt peut être aussi utilisé pour transférer la personne d'une maison d'arrêt à une autre.

Aux termes de l'article 135 du C.P.P. "En matière criminelle et en matière correctionnelle, les mandats de dépôt ne peuvent être décernés qu'en exécution de l'ordonnance prévue à l'article 145".

RAPPEL :

Dans certaines hypothèses, la chambre de l’instruction, le président de la chambre de l'instruction, le tribunal correctionnel ou la cour d'appel peuvent décerner mandats de dépôt ou d'arrêt.

© SDCP – Tous droits réservés

REMARQUE : En plus des situations précédentes :

√ Le tribunal correctionnel, saisi, notamment en cas de flagrant délit par le procureur de la République (procédure de comparution immédiate), peut décerner contre le prévenu un mandat de dépôt (art. 395 et suivants C.P.P.) ;

√ Le président du tribunal correctionnel peut, en cas de trouble à l'audience, placer sous mandat de dépôt le perturbateur qui résiste à un ordre d'expulsion ou cause du tumulte (art. 404 C.P.P.).

2.5.2 - Notification et exécution du mandat de dépôt

La notification verbale de l'ordonnance de placement en détention provisoire (art. 145 C.P.P.) en exécution de laquelle est décerné le mandat de dépôt, vaut notification dudit mandat.

L'agent de la force publique qui exécute un mandat de dépôt effectue une mission purement matérielle : il conduit la personne mise en examen du cabinet du magistrat à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat. Il utilise si besoin est, la force strictement nécessaire à cette opération.

En vertu de l'art. 135 al. 2 du C.P.P. "L'agent chargé de l'exécution du mandat de dépôt remet l'intéressé au chef de l'établissement pénitentiaire, lequel lui délivre une reconnaissance de cette remise".

Une copie du mandat de dépôt est laissée au chef d'établissement par le chef d'escorte.

CHAPITRE 3 : SANCTIONS DES IRRÉGULARITÉS DES MANDATS

3.1 - SANCTIONS CONTRE LES PERSONNES

√ Le greffier est considéré comme responsable de la régularité formelle des mandats. Il doit s'assurer que les mandats sont régulièrement signés, datés, revêtus du sceau du magistrat ou de la juridiction, qu'ils mentionnent l'identité de la personne et, pour ceux qui l'exigent, qu'ils mentionnent également la nature des faits imputés et leur qualification juridique ainsi que les textes applicables.

√ Les éventuelles sanctions disciplinaires pouvant être prononcées contre le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention ou le procureur de la République, ne peuvent l'être que conformément aux règles du statut de la magistrature.

√ Par ailleurs, l'art. 126 du C.P.P. mentionne que les sanctions pénales des art. 432-4 à 432-6 du code pénal sont applicables aux magistrats ou fonctionnaires (procureur de la République, juge d'instruction ou chef de l'établissement pénitentiaire) qui ont ordonné ou sciemment toléré la détention arbitraire résultant de l'inobservation du délai de 24 heures fixé pour l'interrogatoire par le juge d'instruction après arrestation de la personne en vertu d'un mandat d'amener. Les dispositions de l'art. 126 du C.P.P. sont également applicables au mandat d'arrêt (art. 133 al. 1 du C.P.P.).

3.2 - SANCTIONS CONCERNANT LES ACTES

Des irrégularités peuvent être commises lors de la délivrance des actes (actes ne remplissant pas les conditions de forme ou de fond) ou bien encore, lors de la notification ou de l'exécution des mandats. Seules les premières pourront entraîner la nullité des mandats eux-mêmes, les irrégularités issues de la notification ou de l'exécution pouvant entraîner seulement nullité de l'exécution ou caducité des mandats. La jurisprudence considère que les irrégularités commises ne doivent entraîner de nullité que si celles-ci sont substantielles et de nature à porter atteinte aux droits de la défense. L'indemnisation est allouée par le premier président de la cour d'appel. L'État dispose d'un recours contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin ayant provoqué la détention.

© SDCP – Tous droits réservés

LE CONTRÔLE JUDICIAIRE

Les nombreuses critiques apportées au système de la détention provisoire ont conduit le législateur, par la loi du 17 juillet 1970, à créer le contrôle judiciaire. Ainsi le but initial du contrôle judiciaire était d'éviter le recours à la détention provisoire chaque fois qu'elle n'était pas absolument nécessaire.

La loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes aménage quelques dispositions du contrôle judiciaire.

CHAPITRE 1 : LE CONTRÔLE JUDICIAIRE : CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

1.1 - DÉFINITION

Le contrôle judiciaire est prévu à l'article 137 du C.P.P. Il restreint l'exercice de la liberté de la personne contre laquelle il est prononcé. Cette restriction se traduit par diverses obligations imposées à la personne, et par un contrôle exercé sur elle.

C'est une mesure très souple qui peut s'adapter aux situations les plus diverses.

1.1.1 - Conditions de mise en œuvre

L'article 138 al. 1 du C.P.P. prévoit que le contrôle judiciaire n'est possible que si la personne est punissable d'une peine d'emprisonnement correctionnel au minimum. Il est donc exclu pour une contravention et un délit puni d'une peine d'amende.

Le contrôle judiciaire peut être prononcé à l'encontre d'une personne laissée en liberté ou à l'occasion de la libération d'une personne provisoirement détenue.

1.1.2 - À qui s'applique-t-il ?

Le contrôle judiciaire peut s'appliquer à toute personne mise en examen, personne physique ou personne morale, et également au mineur.

1.2 - CONDITIONS DU PLACEMENT SOUS CONTRÔLE JUDICIAIRE

Le contrôle judiciaire peut être ordonné soit :

√ par le juge d'instruction ;

√ par le juge des libertés et de la détention ;

√ par la chambre de l'instruction ;

√ par la juridiction de jugement compétente.

1.2.1 - Décision du juge d'instruction

Le juge d'instruction ne peut prononcer le contrôle judiciaire qu'en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté (art. 137 al. 2 du C.P.P.). Il rend une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire (art. 139 du C.P.P.)

© SDCP – Tous droits réservés

1.2.2 - Décision du juge des libertés et de la détention

Le juge des libertés et de la détention, lorsqu'il est saisi par le juge d'instruction en vue de la mise en détention provisoire d'une personne mise en examen peut, par ordonnance motivée, refuser une telle mesure et décider un placement sous contrôle judiciaire (art. 145 du C.P.P.).

Il peut également le décider dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (art. 495-10 C.P.P.).

1.2.3 - Placement par la chambre de l'instruction

La chambre de l'instruction peut ordonner le placement sous contrôle judiciaire dans diverses situations :

√ en cas d'appel ou de saisine directe par le procureur de la République ;

√ lorsqu'elle décide de la mise en liberté de la personne mise en examen ou quand elle statue sur l'appel d'une ordonnance de placement ou d'une ordonnance refusant la mise en liberté ;

√ quand elle dessaisit le juge d'instruction en évoquant l'affaire devant elle.

1.2.4 - Placement par les juridictions de jugement

elles peuvent ordonner le placement sous contrôle judiciaire depuis leur saisine par l'ordonnance de renvoi jusqu'à la décision de jugement.

1.3 - LES OBLIGATIONS DU CONTRÔLE JUDICIAIRE APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES

L'article 138 du C.P.P. énumère des obligations parmi lesquelles les autorités habilitées à prononcer un contrôle judiciaire peuvent choisir celles qui leur paraissent le mieux adaptées à la personne mise en examen.

Certaines mesures ont pour objet d'assurer une surveillance de la personne, d'autres d'assister la personne mise en examen, et les dernières de garantir les droits de la victime.

1.4 - LES OBLIGATIONS DU CONTRÔLE JUDICIAIRE APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES

L'article 706-45 du C.P.P. dispose que le juge de l'instruction peut placer la personne morale sous contrôle judiciaire et peut prononcer à son encontre une ou plusieurs des obligations énumérées aux alinéas 2 à 6.

1.5 - L'ORGANISATION DU CONTRÔLE JUDICIAIRE

Le juge d'instruction doit veiller personnellement à l'application des mesures qu'il a ordonnées. Il désigne des personnes physiques ou morales (service de police, de gendarmerie, service judiciaire, contrôleur judiciaire...) qui s'assurent que la personne mise en examen se soumet aux obligations qui lui sont imposées. Elles rendent compte au juge du comportement de l'intéressé et l'avisent sans délai s'il se soustrait aux obligations.

Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut décerner à son encontre mandat d'arrêt ou d'amener. S'il l'estime nécessaire, il peut également saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire. Ce dernier pourra décerner à l'encontre du mis en cause un mandat de dépôt (art. 141-2 du C.P.P.)

Ces mêmes droits appartiennent aux juridictions compétentes lorsqu'elles sont saisies.

© SDCP – Tous droits réservés

CHAPITRE 2 :
DÉROULEMENT ET FIN DU CONTRÔLE JUDICIAIRE

2.1 - LA MODIFICATION DU CONTRÔLE JUDICIAIRE

La décision du placement sous contrôle judiciaire est prise en considération de situations existantes à un moment précis. Si ces dernières changent au cours de l'information, le juge d'instruction devra aménager les mesures.

La modification du contrôle judiciaire consiste à :

√ imposer une ou plusieurs obligations nouvelles ;

√ supprimer tout ou partie des obligations ;

√ modifier une ou plusieurs de ces obligations ;

√ accorder une dispense temporaire à l'observation de certaines obligations.

Outre le juge d'instruction, peuvent également modifier le contrôle judiciaire la chambre de l'instruction, le juge des libertés et de la détention ainsi que les juridictions de jugement.

2.2 - LA DEMANDE DE MAINLEVÉE DU CONTRÔLE JUDICIAIRE

2.2.1 - Rôle du juge d'instruction

L'article 140 al. 1 du C.P.P. dispose que la mainlevée du contrôle judiciaire peut intervenir à tout moment au cours de l'instruction. La mainlevée peut :

√ être ordonnée d'office par le juge d'instruction s'il estime que les mesures ne sont plus nécessaires,

√ intervenir suite à des réquisitions du procureur de la République,

√ faire suite à la demande de l'intéressé après avis du ministère public.

2.2.2 - Saisine de la chambre de l'instruction

2.2.2.1 - En cas de carence du juge d'instruction (art. 140 al. 3 du C.P.P.)

√ Quand le juge d'instruction n'a pas donné sa réponse dans les 5 jours, la chambre de l'instruction est saisie et doit statuer dans les 20 jours. Si elle ne statue pas dans ce délai, la mainlevée est de plein droit.

√ Le procureur de la République qui, suite à ses réquisitions adressées au juge d'instruction n'a pas eu de réponse dans les 5 jours, peut saisir directement la chambre de l'instruction.

2.2.2.2 - Autres cas de saisine :

√ en cas de dessaisissement du juge d'instruction par une ordonnance de règlement ou suite à l'évocation par la chambre de l'instruction,

√ lorsque la chambre de l'instruction s'est réservée le contentieux du contrôle judiciaire.

2.2.3 - Rôle des juridictions de jugement

Lorsqu'elles sont saisies de la procédure, elles jouissent des mêmes pouvoirs que le juge d'instruction et peuvent donc statuer sur les demandes de mainlevée du contrôle judiciaire.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

2.3 - LA FIN DU CONTRÔLE JUDICIAIRE

2.3.1 - La durée normale du contrôle judiciaire

Le contrôle judiciaire court normalement jusqu'à la fin de l'information.

√ En matière correctionnelle, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel met en principe fin au contrôle judiciaire.

√ En matière criminelle, l'ordonnance de mise en accusation ne met pas fin au contrôle judiciaire qui poursuit ses effets jusqu'au jugement.

2.3.2 - Transformation du contrôle judiciaire en placement en détention

2.3.2.1 - En cas d'insuffisance du contrôle judiciaire

L'article 137 du C.P.P. dispose que si le contrôle judiciaire ne suffit pas à assurer le bon déroulement de l'instruction, la détention provisoire peut être prononcée. Le juge de l'instruction devra saisir le juge des libertés et de la détention à cette fin.

La chambre de l'instruction peut, elle aussi, substituer la détention provisoire au contrôle judiciaire quand elle est saisie de l'information.

2.3.2.2 - Les manquements aux obligations du contrôle judiciaire

L'article 141-4 du C.P.P. prévoit que « les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d'office ou sur instructions du juge d'instruction appréhender toute personne placée sous contrôle judiciaire à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a manqué aux obligations qui lui incombent au titre des 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 14°, 17° et 17° bis de l'article 138.

2.3.2.3 - La révocation du contrôle judiciaire

L'article 141-2 du C.P.P. dispose que si la personne se soustrait volontairement aux obligations du contrôle, le juge d'instruction peut, quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue, décerner contre elle un mandat d'arrêt ou d'amener. Il peut aussi saisir le juge des libertés et de la détention en vue de sa détention provisoire. La détention provisoire est alors possible quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue.

La chambre de l'instruction peut, elle aussi, révoquer le contrôle judiciaire quand elle statue sur un appel relatif à ce contrôle ou lorsqu'elle est saisie de l'ensemble du dossier d'information, ou encore lorsqu'elle s'est réservée le contentieux du contrôle judiciaire.

Si la personne se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire alors qu'elle est renvoyée devant la juridiction de jugement, le procureur de la République peut saisir le juge des libertés et de la détention pour que ce dernier délivre un mandat d'arrêt ou d'amener. Il peut également ordonner le placement en détention provisoire de l'intéressé (art. 141-2 al.2 C.P.P.).

Cette personne peut alors, sur décision d'un O.P.J. être retenue 24 heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation et qu'elle soit entendue sur la violation de ses obligations (art. 141-4 du C.P.P.)

Dès le début de la mesure, l'O.P.J. informe le juge d'instruction.

La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, de la durée maximale de la mesure, de la nature des obligations qu'elle est soupçonnée d'avoir violées et du fait qu'elle bénéficie :

√ 1°) Du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'État dont elle est ressortissante, conformément à l'article 63-2 ;

Nota : Par ce renvoi à l'article 63-2 du C.P.P., la personne retenue peut demander à faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement OU l'un de ses parents en ligne directe OU l'un de ses frères et sœurs OU toute autre personne qu'elle désigne, ET son employeur, ET le cas échéant les autorités consulaires de son pays.

© SDCP – Tous droits réservés

√ 2°) Du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;

√ 3°) Du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;

√ 4°) S'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;

√ 5°) Du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont exercés par le juge d'instruction.

La retenue s'exécute dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. Seules peuvent être imposées à la personne retenue les mesures de sécurité strictement nécessaires.

La personne retenue ne peut faire l'objet d'investigations corporelles internes au cours de sa rétention par le service de police ou par l'unité de gendarmerie.

L'article 64 (procès-verbal récapitulatif) est applicable à la mesure de retenue.

À l'issue de la mesure, le juge d'instruction peut ordonner que la personne soit conduite devant lui, le cas échéant pour qu'il saisisse le juge des libertés et de la détention aux fins de révocation du contrôle judiciaire.

Le juge d'instruction peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant lui à une date ultérieure.

Nota : cette procédure est également applicable lorsque la personne se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire alors qu'elle est renvoyée devant la juridiction de jugement (art. 141-2 al. 2 C.P.P.) ou qu'elle est invitée à comparaître devant le tribunal par le procureur de la République (art. 394 al. 3 C.P.P.). Les attributions confiées au juge d'instruction par l'article 141-4 du C.P.P. sont alors exercées par le procureur de la République.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro
UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

TABLEAU : CONTRÔLE JUDICIAIRE

	PAR LE JUGE D'INSTRUCTION	PAR LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION	PAR LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION	PAR LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
PLACEMENT en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté	À tout moment de l'instruction	Lorsqu'il est saisi par le juge d'instruction	√ en cas d'appel ou de saisine directe par le procureur de la République ; √ quand elle décide de la mise en liberté de la personne mise en examen ; √ quand elle statue sur l'appel d'une ordonnance de placement ou de refus la mise en liberté ; √ suite à évocation de l'affaire.	√ lorsqu'elles sont saisies par l'ordonnance de renvoi jusqu'au jugement
MODIFICATION	À tout moment de l'instruction	Sur réquisitions du ministère public ou à la demande du prévenu, lorsque la personne est renvoyée devant la juridiction de jugement alors qu'elle est placée ou maintenue sous contrôle judiciaire (1)	√ quand elle statue sur l'appel d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ou de refus de mainlevée ; √ suite au règlement de la procédure ; √ suite à évocation de l'affaire	√ À l'audience, sur réquisition du ministère public ou à la demande du prévenu (1)

(1) Nota :Conformément au III de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux procédures audiencées devant le tribunal correctionnel à compter du 30 septembre 2024.

© SDCP – Tous droits réservés

L'ASSIGNATION À RÉSIDENCE AVEC SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE (ARSE)

La loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 a instauré l'assignation à résidence avec surveillance électronique devant être prononcée à l'encontre d'une personne mise en examen si les obligations du contrôle judiciaire se révèlent insuffisantes.

CHAPITRE 1 : CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE L'ASSIGNATION À RÉSIDENCE

1.1 - DÉFINITION

Elle est prévue à l'article 137 du C.P.P.

1.1.1 - Conditions de mise en œuvre

L'article 142-5 al.1 du C.P.P. prévoit que l'assignation à résidence n'est possible que si la personne encourt une peine d'emprisonnement correctionnel d'au moins deux ans ou une peine plus grave.

1.1.2 - Prononcé de la mesure

L'assignation à résidence peut-être ordonnée :

√ par le juge d'instruction,

√ par le juge des libertés et de la détention,

√ par toute autre juridiction pouvant prononcer cette mesure (même en l'absence de demande de la personne, et sans recueil préalable de son accord).

La personne placée sous ARSE, doit être avisée que l'installation du dispositif de surveillance ne peut être effectuée sans son consentement, mais que le fait de refuser cette installation pourra donner lieu à son placement en détention provisoire.

1.2 - OBJET DE LA MESURE

Elle consiste essentiellement à obliger la personne à demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée d'où elle ne peut s'absenter qu'aux conditions et pour les motifs que le juge a fixés.

Elle peut également comprendre le prononcé éventuel d'une ou plusieurs obligations et interdictions énoncées aux articles 138 et 138-3 du C.P.P.

1.3 - VÉRIFICATION DE LA FAISABILITÉ DE LA MESURE

Le juge statue après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure par le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP).

Lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à 3 ans, et en l'absence de cette vérification ou si elle n'est pas achevée, le juge des libertés et de la détention peut ordonner un placement conditionnel de la personne mise en examen sous ARSE en décidant de son incarcération provisoire pour une période de 15 jours au plus (jusqu'à ce que l'assignation puisse être mise en œuvre) et saisit immédiatement le service pénitentiaire et de probation d'une demande de rapport sur la faisabilité de la mesure (art. 142-6-1 et D 32-4-1 du C.P.P.).

© SDCP – Tous droits réservés

CHAPITRE 2 :
MODALITÉS DU PLACEMENT
SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE

La surveillance électronique s'exerce conformément aux dispositions de l'article 723-8 du C.P.P. qui prévoit la mise en place d'un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l'absence de la personne.

L'assignation à résidence avec mise sous surveillance électronique mobile peut être mise en œuvre :

√ Si l'infraction ayant motivé la mise en examen est punie de plus de 7 ans d'emprisonnement et si le suivi socio-judiciaire est encouru, il sera fait recours au procédé de surveillance mobile prévu à l'article 763-12 du C.P.P.. Le juge d'instruction exerce alors les prérogatives habituellement dévolues au juge d'application des peines ;

√ Lorsque la personne est mise en examen pour des violences ou menaces punies d'au moins 5 ans d'emprisonnement commises contre son conjoint, son concubin, ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire (art. 142-12-1 du C.P.P.) ;

√ Lorsqu'une personne fait l'objet d'une demande d'extradition (art. 696-11 C.P.P.), d'un mandat d'arrêt européen (art. 695-28 C.P.P.), d'une demande d'arrestation provisoire aux fins de remise à la Cour pénale internationale (art. 627-5 C.P.P.), d'une demande d'arrestation provisoire (art. 696-23 C.P.P.).

CHAPITRE 3 :
DÉROULEMENT DE LA MESURE

La mesure est ordonnée pour une durée choisie par le juge dans la limite maximale de 6 mois. Elle est renouvelable par tranche de six mois après débat contradictoire. Sa durée maximum est de 2 ans (art. 142-7 C.P.P.).

Si l'intéressé ne respecte pas cette assignation à résidence, un mandat d'arrêt ou d'amener peut être délivré et la personne placée en détention provisoire. Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention, s'il estime que la détention provisoire n'est pas justifiée, peut modifier les obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique (art. 142-8 C.P.P.).

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro
UOPI

 © SDCP – Tous droits réservés

LA DÉTENTION PROVISOIRE

C'est une mesure d'incarcération dans une maison d'arrêt, prise à l'égard d'une personne mise en examen avant tout jugement.

Elle répond à certaines nécessités de l'instruction. Mais elle est difficilement compatible avec le principe de la présomption d'innocence car elle cause un préjudice grave à la personne détenue qui doit supporter le choc de l'incarcération, et qui encourt la réprobation de l'opinion publique pour qui détention provisoire est synonyme de culpabilité. De ce fait, l'article 137 du C.P.P. dispose que la détention provisoire doit être exceptionnelle.

La détention provisoire est régie par les articles 137 à 137-4 et 143-1 à 150 du C.P.P.

CHAPITRE 1 : LE PLACEMENT EN DÉTENTION PROVISOIRE

1.1 - CONDITIONS DU PLACEMENT

1.1.1 - Conditions tenant à la personne

Seule la personne mise en examen peut être soumise à la détention provisoire (le témoin assisté ne peut pas faire l'objet de cette mesure). Toute personne qui a été mise en examen peut normalement faire l'objet d'un placement en détention.

1.1.2 - Conditions tenant à la nature de l'infraction

La détention provisoire peut être décidée seulement en cas de :

√ crime ;

√ délit puni d'au moins 3 ans d'emprisonnement

La détention provisoire peut, en outre, être décidée en cas de soustraction volontaire aux obligations du contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique.

On notera que, dans ce cas, la détention peut s'appliquer aux délits punis de peines d'emprisonnement inférieures aux seuils cités ci-dessus puisque le contrôle judiciaire concerne tous les délits punis d'emprisonnement.

1.1.3 - Situations dans lesquelles la détention provisoire est envisageable

Ces circonstances sont prévues par les art. 137 et 144 du C.P.P.

Cette mesure peut être justifiée par les nécessités de l'instruction ou constituer une mesure de sûreté mais elle doit toujours se fonder sur l'insuffisance des obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique .

La nécessité de la détention se mesure au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure.

© SDCP – Tous droits réservés

La détention ne peut donc être ordonnée ou prolongée que si elle constitue l'unique moyen de :

√ conserver les preuves ou les indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité (art. 144 1° C.P.P.),

√ empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille (art. 144 2° C.P.P.),

√ empêcher une concertation frauduleuse entre le mis en examen et ses coauteurs ou complices (art. 144 3° C.P.P.).

Elle peut constituer une mesure de sûreté en vue de :

√ protéger le mis en examen (art. 144 4° C.P.P.) : en cas de crime odieux, il peut être nécessaire de soustraire la personne à des mouvements populaires dangereux.

√ garantir le maintien de la personne à la disposition de la justice (art. 144 5° C.P.P.) : cette mesure concerne les personnes qui n'ont pas de domicile, ou celles dont on peut craindre qu'elles s'enfuient

√ mettre fin à une infraction ou éviter son renouvellement (art. 144 6° C.P.P.).

√ mettre fin à un trouble à l'ordre public (art. 144 7° C.P.P.) : le trouble apporté à l'ordre public ne peut justifier une détention provisoire que s'il présente un caractère exceptionnel et persistant. Ce trouble devra résulter soit de la gravité de l'infraction, soit des circonstances de sa commission, soit encore de l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Cette finalité ne peut fonder une détention provisoire qu'en matière criminelle.

1.2 - PLACEMENT EN DÉTENTION PROVISOIRE PAR LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

1.2.1 - Le juge des libertés et de la détention (Cf. supra)

Cette décision est confiée au juge des libertés et de la détention (art. 137-1 C.P.P.).

Le J.L.D. ne dispose néanmoins d'aucune possibilité de se saisir d'office pour prendre une décision en matière de détention provisoire ; il doit toujours être saisi par le juge d'instruction ou par le procureur de la République. Il intervient lors du placement en détention puis lors de la prolongation de cette mesure ou lorsque le juge d'instruction refuse de donner une suite favorable à une demande ou une réquisition de mise en liberté.

À peine de nullité, il ne peut participer au jugement des affaires dont il a connu.

1.2.2 - Modalités du placement en détention provisoire

1.2.2.1 - Saisine du J.L.D. (art. 137-1 C.P.P.)

√ Le juge de l'instruction saisit le J.L.D. par ordonnance motivée et lui transmet le dossier accompagné des réquisitions du procureur de la République.

√ En matière criminelle ou pour les délits punis de 10 ans d'emprisonnement, le procureur de la République peut, malgré le refus de transmission du juge d'instruction saisir directement le J.L.D. Il doit dans ce cas déférer sans délai la personne devant le J.L.D. (art. 137-4 al.2 C.P.P.).

1.2.2.2 - Procédure devant le J.L.D. (art. 145 C.P.P.)

Saisi par le juge de l'instruction, le J.L.D. fait comparaître devant lui la personne concernée, assistée de son avocat s'il a déjà été désigné. Le magistrat, au vu des éléments du dossier et après avoir recueilli les observations de la personne, lui fait connaître s'il envisage de la placer en détention.

S'il n'envisage pas la détention, le juge peut placer la personne sous contrôle judiciaire.

© SDCP – Tous droits réservés

1.2.3 - L'ordonnance de placement en détention provisoire

L'article 137-3 du C.P.P. dispose que le placement en détention doit être prescrit par une ordonnance motivée du J.L.D. comportant l'énonciation des conditions de droit et de fait justifiant cette détention et indiquant le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique.

1.3 - PLACEMENT EN DÉTENTION PROVISOIRE PAR LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

L'article 201 du C.P.P. dispose que la chambre de l'instruction peut ordonner tout acte d'information qu'elle juge utile, ou prononcer d'office la mise en liberté de la personne mise en examen. Elle peut ordonner le placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen.

CHAPITRE 2 : DÉROULEMENT DE LA DÉTENTION PROVISOIRE

2.1 - DURÉE DE LA DÉTENTION PROVISOIRE

L'article 144-1 du C.P.P. dispose que "la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité". Le magistrat doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, dès que ces conditions et celles prévues à l'article 144 ne sont plus remplies.

En matière correctionnelle, la détention ne peut excéder 4 mois (art. 145-1 du C.P.P.)

Pour l'instruction des délits commis en bande organisée punis de dix ans d'emprisonnement et pour celle des délits de trafic de stupéfiants (art. 222-37 du C.P.), de proxénétisme (art. 225-5 du C.P.), d'extorsion (art. 312-1 du C.P.), et d'association de malfaiteurs (art. 450-1 du C.P.), la durée de la détention ne peut excéder 6 mois. (art .145-1-1 du C.P.P.)

En matière criminelle, elle ne peut excéder un an (art. 145-2 du C.P.P.).

Toutefois, à titre exceptionnel et sous certaines conditions, ces durées peuvent être prolongées (jusqu'à deux ans et quatre mois en matière correctionnelle, et jusqu'à quatre ans et huit mois en matière criminelle).

2.2 - PROCÉDURE DE « MISE EN ÉTAT »

L'article 221-3 du C.P.P. donne des prérogatives au président de la chambre de l'instruction. Ainsi lorsqu'un délai de 3 mois s'est écoulé depuis le placement en détention provisoire de la personne mise en examen, que cette détention est toujours en cours et que l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 C.P.P. n'a pas été délivré, le président de la chambre de l'instruction peut d'office, ou à la demande du ministère public ou de la personne mise en examen, décider de saisir la chambre de l'instruction. Celle-ci examine alors l'ensemble de la procédure.

La chambre de l'instruction peut décider :

√ d'ordonner la mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire,

√ de prononcer la nullité d'un ou plusieurs actes,

√ d'évoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles 201, 202,204 et 205 du C.P.P.,

√ de procéder à une évocation partielle du dossier,

√ de renvoyer le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information en lui prescrivant de procéder à certains actes,

√ de désigner un ou plusieurs autres juges d'instruction,

© SDCP – Tous droits réservés

√ de procéder au dessaisissement du juge d'instruction lorsque cette décision est indispensable à la manifestation de la vérité,

√ d'ordonner le règlement, y compris partiel de la procédure, notamment en prononçant un ou plusieurs non-lieux.

2.3 - PROLONGATION DE LA DÉTENTION PROVISOIRE

La décision de prolonger une détention provisoire relève du juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par ordonnance motivée du juge d'instruction qui lui transmet le dossier accompagné des réquisitions du procureur de la République.

Les modalités des prolongations sont abordées dans le tableau.

CHAPITRE 3 : FIN DE LA DÉTENTION PROVISOIRE

3.1 - LE RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE

La détention provisoire prend fin en cas de non-lieu et lorsque les faits sont requalifiés en contravention ou en délit n'entrant pas dans les prévisions de l'article 144 du C.P.P. Il est également prévu que le juge d'instruction ou, s'il est saisi, le juge des libertés et de la détention doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire dès que les conditions prévues à l'article 144 ne sont plus remplies (art. 144-1 C.P.P.).

3.1.1 - En cas de renvoi devant le tribunal correctionnel (art. 179 C.P.P.)

L'ordonnance de renvoi met fin à la détention provisoire, mais le juge de l'instruction peut maintenir l'intéressé en détention jusqu'à sa comparution devant le tribunal par ordonnance distincte spécialement motivée.

3.1.2 - En cas de renvoi devant la cour d'assises (art. 181 C.P.P.)

Lorsque le juge de l'instruction ou la chambre de l'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent un crime, ils ordonnent leur mise en accusation devant la cour d'assises.

3.2 - LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ

Article 148 du C.P.P. : la mise en liberté peut être demandée à tout moment au juge d'instruction par la personne ou son avocat.

Article 148-1 du C.P.P. : la mise en liberté peut être demandée par tout prévenu ou accusé.

3.2.1 - Procédure devant le juge d'instruction

Le juge d'instruction communique immédiatement la demande au procureur de la République aux fins de réquisitions.

Le magistrat instructeur :

√ s'il accepte de faire droit à la demande, peut rendre lui-même une décision de mise en liberté, assortie éventuellement d'un contrôle judiciaire.

√ s'il n'entend pas donner une suite favorable à la demande, ne peut pas rendre lui-même une décision de rejet. Dans ce cas, il doit transmettre la demande avec son avis motivé au juge des libertés et de la détention dans les dix jours suivant la communication au procureur de la République.

Le juge des libertés et de la détention peut :

√ faire droit à la demande et libérer la personne ;

© SDCP – Tous droits réservés

√ accorder la liberté en l'assortissant d'un contrôle judiciaire ;

√ rejeter la demande.

3.2.2 - Saisine de la chambre de l'instruction

√ En cas de carence du juge des libertés et de la détention : par l'intéressé quand le magistrat n'a pas statué dans les cinq jours ouvrables sur une demande de mise en liberté.

√ En cas de carence du juge d'instruction saisi de l'information : par l'intéressé ou son avocat à l'expiration d'un délai de six mois depuis la dernière comparution. (art.148-4 du C.P.P.)

√ Quand la chambre de l'instruction s'est réservée le contentieux de la détention.

La chambre de l'instruction dispose de 30 jours à compter de la réception de la demande de mise en liberté pour rendre sa décision.

3.2.3 - Saisine de la juridiction de jugement

Après le renvoi devant une juridiction de jugement, l'intéressé peut demander sa mise en liberté à tout moment de la procédure.

3.3 - LA MISE EN LIBERTÉ DE PLEIN DROIT

3.3.1 - À la fin de la durée de la détention provisoire

Après l'expiration de la durée légale de la détention provisoire, prolongations éventuelles comprises, la mise en liberté est automatique.

3.3.2 - Inobservation des délais

L'inobservation des délais pour statuer sur les demandes de mise en liberté entraîne la mise en liberté de plein droit.

3.4 - LA MISE EN LIBERTÉ D'OFFICE

C'est une décision prise sans que la mise en liberté ait été demandée par la personne ou requise par le ministère public. Elle doit être ordonnée lorsque la mise en liberté est de droit, mais aussi quand la juridiction saisie estime que la détention n'est plus utile à la bonne marche de l'instruction.

3.4.1 - Décision du juge d'instruction

Il doit préalablement demander l'avis du procureur de la République. Il prend sa décision sans avoir recours à un débat contradictoire. La personne mise en examen doit prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure et de tenir informé le juge de tous ses déplacements.

3.4.2 - Décision de la chambre de l'instruction

Elle peut décider de la mise en liberté d'office quel que soit son mode de saisine.

3.5 - LA MISE EN LIBERTÉ SUR RÉQUISITIONS DU PARQUET

Le procureur de la République peut requérir à tout moment auprès du juge d'instruction la mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire (art. 147 al.2 C.P.P.).

© SDCP – Tous droits réservés

3.6 - LA MISE EN LIBERTÉ POUR RAISON DE SANTÉ

Sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire peut être ordonnée, d'office ou à la demande de l'intéressé, lorsqu'une expertise médicale établit que cette personne est atteinte d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé physique ou mentale est incompatible avec le maintien en détention. (art. 147-1 du C.P.P.).

CHAPITRE 4 : RÉPARATION D'UNE DÉTENTION PROVISOIRE INJUSTIFIÉE (ART. 149 ET SUIVANTS C.P.P.)

La personne qui a bénéficié d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement définitif a droit d'obtenir réparation de l'État à raison du préjudice matériel et moral provoqué par sa détention provisoire.

Elle est informée de ce droit lorsque le non-lieu, la relaxe ou l'acquittement lui sont notifiés. Quelques cas sont exclus de l'indemnisation.

L'indemnisation est allouée par le premier président de la cour d'appel. L'État dispose d'un recours contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin ayant provoqué la détention.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro
UOPI

 © SDCP – Tous droits réservés

TABLEAU :
DÉTENTION PROVISOIRE DES MAJEURS EN MATIÈRE DE DÉLITS

Tout placement en détention et toute prolongation de cette mesure suppose la tenue d'un débat contradictoire.

Emprisonnement encouru	Durée initiale	Prolongations	Durée maximum
Pas d'emprisonnement	La détention provisoire n'est pas possible		
Moins de 3 ans			
Égal ou supérieur à 3 ans et inférieur ou égal à 5 ans	4 mois	Et la personne n'a pas déjà été condamnée pour infraction de droit commun à une peine criminelle ou à un emprisonnement ferme > 1an	4 mois
		Pas de prolongation possible	
Égal ou supérieur à 3 ans et inférieur ou égal à 5 ans	4 mois	Et la personne a déjà été condamnée à une peine criminelle ou à un emprisonnement ferme > 1 an pour infraction de droit commun	1 an
		2 x 4 mois	
Supérieur à 5 ans et inférieur à 10 ans	4 mois	2 x 4 mois	
Égal à 10 ans et √ un fait constitutif commis hors du territoire national ou	4 mois	5 x 4 mois + 4 mois – investigations du juge d'instruction doivent se poursuivre et mise en liberté causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité	2 ans et 4 mois
√ poursuites pour : – trafic de stupéfiants, – association de malfaiteurs, – proxénétisme, – extorsion de fonds, – infraction commise en B.O., – terrorisme [1]	6 mois	3 x 6 mois + 4 mois – investigations du juge d'instruction doivent se poursuivre et mise en liberté causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité	

[1] NOTA : l'article 706-24-3 du C.P.P. prévoit que la durée de la détention provisoire pour le délit d'associations de malfaiteurs est de 3 ans en matière de terrorisme. La révocation du contrôle judiciaire qui suit une mesure initiale de détention provisoire permet le placement en détention de l'individu pour une durée supplémentaire de 4 mois au-delà des durées maximales indiquées ci-dessus.

© SDCP – Tous droits réservés

TABLEAU :
DÉTENTION PROVISOIRE DES MAJEURS EN MATIÈRE DE CRIMES

Tout placement en détention et toute prolongation de cette mesure suppose la tenue d'un débat contradictoire

Peine encourue	Durée initiale	Prolongations	Durée maximum
Moins de 20 ans de détention ou de réclusion criminelles	1 an	2 x 6 mois	2 ans
Si un des faits constitutifs a été commis hors du territoire national		4 x 6 mois	3 ans
20 ans ou plus de détention ou de réclusion criminelles		4 x 6 mois	3 ans
Si un des faits constitutifs a été commis hors du territoire national		6 x 6 mois	4 ans
Si la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II (crimes contre les personnes) et IV (crimes contre la nation, l'état et la paix publique) du C.P.		6 x 6 mois	4 ans
Si la personne est poursuivie pour : √ trafic de stupéfiants, √ terrorisme, √ proxénétisme, √ extorsion de fonds, √ crime commis en bande organisée			
Lorsque le juge d'instruction doit poursuivre ses investigations et si la mise en liberté de la personne causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité.		4 mois x 2	4 ans et 8 mois

NOTA : La révocation du contrôle judiciaire qui suit une mesure initiale de détention provisoire permet le placement en détention de l'individu pour une durée supplémentaire de 4 mois au-delà des durées maximales indiquées ci-dessus.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro
UOPJ

© SDCP – Tous droits réservés

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MINEURS

CHAPITRE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA JUSTICE PÉNALE DES MINEURS

Le code de la justice pénale des mineurs (C.J.P.M.) fixe trois principes fondamentaux :

√ l'atténuation de la responsabilité pénale du mineur,

√ la primauté de la réponse éducative sur la réponse répressive,

√ le jugement par une juridiction spécialisée.

Le C.J.P.M. ajoute en liminaire que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être pris en compte. Cette notion, consacrée à l'art. 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant par les Nations unies le 20 novembre 1989, est ainsi érigée en principe directeur de l'ensemble de la procédure pénale applicable aux mineurs.

1.1 - PRÉSOMPTION DE DISCERNEMENT (ART. L. 11-1 DU C.J.P.M.)

Le C.J.P.M. reprend le principe énoncé à l'art. 122-8 du code pénal. Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des faits (crimes, délits, contraventions) dont ils sont reconnus coupables, subordonnant ainsi leur responsabilité pénale à leur capacité de discernement.

Le seuil de capacité de discernement et par voie de conséquence de responsabilité pénale est fixé à l'âge de 13 ans.

Ainsi sont établies deux présomptions :

√ de non discernement pour les mineurs âgés de moins de treize ans,

√ de discernement pour les mineurs de plus de treize ans.

Ces présomptions peuvent être renversées. La capacité de discernement ou l'absence de discernement du mineur peut être établie par les éléments issus de la procédure (art. R 11-1 du C.J.P.M.) :

√ déclarations du mineur, de son entourage familial et scolaire,

√ éléments de l'enquête,

√ circonstances dans lesquelles les faits ont été commis,

√ antécédents éventuels du mineur,

√ expertise ou examen psychiatrique ou psychologique.

Cette capacité de discernement se définit comme étant le fait pour le mineur :

√ de comprendre et vouloir l'acte

√ et d'être apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l'objet.

Elle relève de l'appréciation souveraine du magistrat.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

1.2 - LES GRANDS PRINCIPES

1.2.1 - Primauté de l'éducatif et atténuation de la responsabilité pénale (art. L. 11-2, L. 11-3, L. 11-4 et L. 11-5 du C.J.P.M.)

1.2.1.1 - Mineur de moins de 13 ans

Les seuils de capacité de discernement et de responsabilité pénale étant fixés à l'âge de 13 ans, aucune peine ne peut être encourue en dessous de cet âge. Des mesures éducatives pourront être prononcées uniquement s'il est établi que le mineur était capable de discernement au moment des faits.

1.2.1.2 - Mineur âgé d'au moins 13 ans

Des mesures éducatives et/ou des peines peuvent être prononcées à son encontre.

1.2.2 - La spécialisation des acteurs (art. L. 12-1 et suivants du C.J.P.M.)

Les crimes, délits et contraventions de la cinquième classe reprochés à un mineur sont instruits et jugés par des juridictions et chambres spécialisées :

√ le juge des enfants ;

√ le tribunal pour enfants ;

√ le juge d'instruction chargé spécialement des affaires concernant les mineurs ;

√ le juge des libertés et de la détention chargé spécialement des affaires concernant les mineurs ;

√ la cour d'assises des mineurs (les assesseurs sont juges des enfants)

√ la chambre spéciale des mineurs ;

√ la chambre de l'instruction spécialement composée.

Les fonctions du ministère public, en matière de crime, délit et contravention de cinquième classe, sont remplies par le procureur général ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires concernant les mineurs (art. L. 12-2 du C.J.P.M.). Cependant, en cas d'urgence ou d'empêchement, tout magistrat du parquet peut exercer ces fonctions (art. L. 211-1 du C.J.P.M.).

La mise en œuvre des décisions prises en application du C.J.P.M. est confiée aux services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) et dans les cas expressément visés, au secteur associatif habilité (art. L. 241-1 du C.J.P.M.).

1.2.3 - Les droits spécifiques des mineurs (art. L. 12-4 et L. 12-5 du C.J.P.M.)

Aux différentes phases de la procédure, certaines mesures ou certains droits trouvent à s'appliquer de façon constante et sont érigés en principes généraux.

1.2.3.1 - Assistance du mineur par un avocat (art. L. 12-4 du C.J.P.M.) :

Le mineur est assisté d'un avocat. Le même avocat doit, dans la mesure du possible, poursuivre son intervention à chaque étape de la procédure, notamment lorsqu'il est désigné d'office.

1.2.3.2 - Notification des droits au mineur (art. D. 12-1 et D. 12-2 du C.J.P.M.) :

Le mineur doit recevoir notification de ses droits dans des termes simples et accessibles (art. D. 12-2 du C.J.P.M.). Lorsqu'une décision prise à l'égard du mineur est susceptible de recours, il doit en être informé ainsi que ses représentants légaux (art. D. 12-1 du C.J.P.M.).

© SDCP – Tous droits réservés

1.2.3.3 - Information des représentants légaux et accompagnement du mineur (art. L. 12-5 du C.J.P.M.) :

Les représentants légaux (ou à défaut, un adulte approprié) reçoivent les mêmes informations que celles communiquées au mineur. Le mineur a le droit d'être accompagné par ses représentants légaux (ou à défaut, par un adulte approprié).

1.2.3.4 - Publicité restreinte (art. L. 13-3 du C.J.P.M.) :

L'identité ou l'image d'un mineur mis en cause ne peut être, en aucune circonstance, directement ou indirectement rendue publique.

CHAPITRE 2 : INSTRUCTION PRÉPARATOIRE

2.1 - LE JUGE D'INSTRUCTION

Les crimes et délits reprochés à un mineur sont instruits par un juge spécialisé : le juge d'instruction chargé spécialement des affaires concernant les mineurs (art. L. 12-1 3° C.J.P.M.).

Ce juge est désigné, par le premier président de la cour d'appel compétente, dans chaque tribunal judiciaire doté d'un pôle de l'instruction et dans le ressort duquel siège un tribunal pour enfants (art. D. 221-1 C.J.P.M.).

2.2 - DÉROULEMENT DE L'INSTRUCTION

2.2.1 - L'ouverture d'information

2.2.1.1 - Les cas

En matière criminelle, l'information préalable est obligatoire (art. L. 423-3 du C.J.P.M.).

Si l'infraction commise est un délit ou une contravention de cinquième classe, l'information est facultative (art. L. 423-2 du C.J.P.M.).

2.2.1.2 - La compétence territoriale

L'information est ouverte près du tribunal judiciaire, siège d'un tribunal pour enfants, compétent au regard du lieu de résidence du mineur (ou de ses représentants légaux), du lieu où le mineur est placé, du lieu de l'infraction, ou du lieu où le mineur a été trouvé (art. L. 231-1 du C.J.P.M.).

2.2.1.3 - L'enquête de personnalité

Lorsqu'il saisit le juge d'instruction, le procureur de la République ordonne une enquête de personnalité. Elle consiste en un recueil de renseignements socio-éducatifs de la compétence exclusive des services de la protection judiciaire de la jeunesse, destiné à procéder à une évaluation synthétique des éléments relatifs à la personnalité et à la situation du mineur (art. L. 322-3 du C.J.P.M.).

2.2.1.4 - Les mesures prises par le juge d'instruction :

Lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction :

√ Doit ordonner une mesure judiciaire d'investigation éducative (M.J.I.E.) (art. L. 432-1 du C.J.P.M.). Cette mesure consiste en une évaluation approfondie et interdisciplinaire de la personnalité et de la situation du mineur.

© SDCP – Tous droits réservés

√ Peut ordonner une mesure éducative judiciaire provisoire (M.E.J.P.) (art. L. 432-2 du C.J.P.M.) après audition du mineur afin d'engager un suivi éducatif. Le contenu de la M.E.J.P. consiste en quatre modules (insertion, réparation, santé, placement) ainsi que les interdictions de paraître, d'entrer en contact, d'aller et venir et d'utiliser des comptes d'accès à des services de plateformes en ligne, et les obligations de remettre un objet détenu ou appartenant au mineur, de suivre un stage de formation civique (art. L. 112-2 1° à 9° bis du C.J.P.M.) qui peuvent être prononcées alternativement ou cumulativement.

2.2.2 - Le contrôle judiciaire

2.2.2.1 - Les conditions :

√ Le mineur âgé de moins de 13 ans ne peut en aucun cas être placé sous contrôle judiciaire.

√ Le mineur âgé de moins de 16 ans peut être placé sous contrôle judiciaire :

- S'il encourt une peine criminelle ;
- ou s'il encourt une peine d'emprisonnement ≥ à 7 ans ;
- ou s'il encourt une peine d'emprisonnement ≥ à 5 ans et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure éducative, d'une mesure judiciaire d'investigation éducative, d'une mesure de sûreté, d'une déclaration de culpabilité ou d'une peine prononcée dans le cadre d'une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d'un an ;
- ou si la peine d'emprisonnement encourue est ≥ à 5 ans pour un délit de violences volontaires, d'agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences.

√ Le mineur âgé d'au moins 16 ans peut être placé sous contrôle judiciaire :

- s'il encourt une peine criminelle ;
- ou s'il encourt une peine d'emprisonnement.

Le C.J.P.M. prévoit une transmission d'informations lorsque le mineur est poursuivi pour l'une des infractions de nature sexuelle mentionnée à l'art. 706-47 du code de procédure pénale. Une copie de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire peut être transmise à la personne chez qui le mineur demeure ainsi qu'à l'autorité académique et le cas échéant à l'établissement scolaire où est scolarisé le mineur (art. L. 331-6 du C.J.P.M.).

2.2.2.2 - Les obligations

Les obligations et interdictions susceptibles d'être prononcées dans le cadre d'un contrôle judiciaire à l'égard des mineurs sont exhaustivement prévues par l'art. L. 331-2 du C.J.P.M. (ne pas sortir de limites territoriales déterminées, ne s'absenter de son domicile qu'à certaines conditions, suivre une scolarité ou une formation ou exercer une activité professionnelle, etc.)

La durée n'est pas limitée par les textes. Le juge d'instruction est chargé du suivi de la mesure durant la procédure d'instruction.

Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il n'a pas respecté certaines de ces obligations, le mineur peut être placé en rétention sur décision d'un OPJ (art. L. 331-7 du C.J.P.M.).

Il bénéficie alors des droits prévus à l'art. L. 332-1 du C.J.P.M. (Voir ci-après : RÉTENTION DANS LE CADRE DES MANDATS).

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

2.2.2.3 - Déroulement et fin

√ La révocation du contrôle judiciaire des mineurs âgés de 16 à 18 ans répond à des conditions strictes puisqu'elle n'est possible que si deux conditions sont réunies (art. L. 334-5 du C.J.P.M.) :

- la violation des obligations du contrôle judiciaire est répétée ou d'une particulière gravité,
- et le rappel ou l'aggravation de ces obligations ne peut suffire pour atteindre les objectifs prévus à l'art. 144 du C.P.P.

√ Le juge des enfants ou le juge d'instruction peut ordonner la modification ou la mainlevée du contrôle judiciaire (art. L. 331-5 du C.J.P.M.) :

- soit d'office,
- soit à la demande du mineur, de ses représentants légaux ou de la personne qui en a la garde,
- soit du procureur de la République.

2.2.3 - L'assignation à résidence sous surveillance électronique (A.R.S.E. - art. L. 333-1 et L. 333-2 du C.J.P.M.)

Cette mesure n'est applicable qu'au mineur âgé de plus de 16 ans encourant une peine d'emprisonnement égale supérieure à 3 ans. Elle est alors mise en place dans les conditions et selon les modalités prévues pour les majeurs (Art. 137 et 142-5 à 142-13 du C.P.P.)

Dans ce cas, la vérification de la faisabilité technique de la mesure d'A.R.S.E. est confiée au service de la protection judiciaire de la jeunesse (art. D.333-3 du C.J.P.M.).°

Le mineur peut également être astreint à respecter les obligations du contrôle judiciaire.

2.2.4 - La détention provisoire (art. L. 334-1 à L. 334-6 du C.J.P.M.)

Le mineur de moins de treize ans ne peut être placé en détention provisoire. Dans le cadre de l'instruction, seul le juge de la liberté et de la détention est compétent pour prononcer et prolonger la détention provisoire des mineurs.

√ En matière criminelle, la détention provisoire peut être prononcée pour les mineurs âgés :

- de moins de 16 ans, pour une durée de 6 mois renouvelable une fois ;
- de 16 à 18 ans, pour une durée d'un an renouvelable deux fois 6 mois (jusqu'à 3 ans en matière de terrorisme).

√ En matière correctionnelle, la détention provisoire peut être prononcée pour les mineurs âgés :

- de moins de 16 ans, pour une durée de 15 jours renouvelable une fois si la peine encourue < 10 ans d'emprisonnement, ou pour une durée d'un mois renouvelable une fois si la peine encourue = 10 ans d'emprisonnement ;
- de 16 à 18 ans, pour une durée d'un mois renouvelable une fois si la peine encourue ≤ 7 ans d'emprisonnement, ou pour une durée de quatre mois renouvelable deux fois si la peine encourue > 7 ans d'emprisonnement (jusqu'à deux ans en matière de terrorisme);

2.2.5 - La clôture de l'instruction

Lorsque que l'instruction est terminée, le juge peut rendre :

√ une ordonnance de non-lieu,

√ une ordonnance de renvoi devant le tribunal de police si le fait constitue une contravention des quatre premières classes,

√ une ordonnance de renvoi devant le juge des enfants en cas de délit ou de contravention de la 5e classe reprochés à un mineur âgé de moins de 13 ans,

© SDCP – Tous droits réservés

√ une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants

- en cas de délit ou de contravention de la 5e classe reprochés à un mineur âgé d'au moins 13 ans,
- en cas de crime reproché à un mineur âgé de moins de 16 ans.

√ Une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises des mineurs

- en cas de crime reproché à un mineur âgé d'au moins 16 ans,
- en cas de connexité et d'indivisibilité avec un crime reproché à un mineur âgé d'au moins 16 ans, pour les crimes commis avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans,
- en cas de connexité et d'indivisibilité avec un crime reproché à un mineur âgé d'au moins 16 ans, pour les crimes commis à compter de sa majorité.

CHAPITRE 3 : RÉTENTION DANS LE CADRE DES MANDATS

Un mineur peut être placé en rétention dans le cadre d'un mandat d'amener ou d'arrêt en application de l'art. 133-1 CPP, ou lorsqu'il est appréhendé en exécution d'un mandat d'arrêt européen en application des art. 695-26 et suivants du même code.

3.1 - DILIGENCES SPÉCIFIQUES

L'art. L. 332-1 du C.J.P.M. prévoit que les dispositions des art. L. 413-1 à L. 413-15 du C.J.P.M. (retenue et garde à vue) relatives à l'assistance par un avocat, à l'examen médical et à l'enregistrement audiovisuel des auditions sont applicables.

3.1.1 - Avis obligatoire aux représentants légaux

L'officier de police judiciaire doit, dès le début de la rétention, en informer les représentants légaux, la personne ou le service auquel le mineur est confié ou, dans les cas prévus, un autre adulte approprié.

Nota : L'obligation d'informer les responsables légaux se cumule avec le droit de faire prévenir un tiers (et l'employeur et le cas échéant les autorités consulaires) prévu par l'article 63-2 du C.P.P.

3.1.1.1 - Mineur de moins de 13 ans (art. L. 413-3 du C.J.P.M.)

Les représentants légaux sont informés du fait que le mineur doit être assisté par un avocat et qu'ils peuvent en désigner un ou demander qu'il en soit commis un d'office.

3.1.1.2 - Mineur de plus de 13 ans (art. L. 413-7 du C.J.P.M. et L. 413-9 du C.J.P.M.)

Les représentants légaux sont également informés du droit du mineur à être assisté par un avocat. Lorsque le mineur n'a pas sollicité l'assistance, ses représentants légaux sont avisés de leur droit d'en faire la demande.

3.1.2 - Examen médical (art. L. 413-4 et L. 413-8 du C.J.P.M.)

3.1.2.1 - Mineur de moins de 16 ans

Dès le début de la rétention, le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne un médecin qui examine le mineur dans les conditions prévues à l'art. 63-3 CPP.

3.1.2.2 - Mineur de plus de 16 ans

Il doit être informé de son droit de demander à être examiné par un médecin au début de la mesure, conformément aux dispositions de l'art. 63-3 CPP.

Les représentants légaux du mineur sont avisés de leur droit de demander un examen médical lorsqu'ils sont informés de la rétention.

Le tiers éventuellement prévenu de la mesure, ainsi que l'avocat du mineur peuvent également demander que celui-ci fasse l'objet d'un examen médical.

© SDCP – Tous droits réservés

3.1.3 - Assistance avocat (art. L. 413-5 et L. 413-9 du C.J.P.M.)

Le mineur placé en rétention est assisté d'un avocat, dans les conditions prévues aux art. 63-3-1 à 63-4-4 du C.P.P.

Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné d'avocat, le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire demande au bâtonnier par tout moyen, dès le début de la rétention, qu'il lui en soit commis un d'office.

3.1.4 - Enregistrement audiovisuel des auditions

L'art. L. 332-1 du C.J.P.M. renvoie aux dispositions relatives à l'enregistrement audiovisuel des auditions des mineurs placés en retenue ou en garde à vue (art. L. 413-12 à L. 431-15 du C.J.P.M.), rendant ainsi obligatoire l'enregistrement des auditions des mineurs placés en rétention dans le cadre des mandats.

3.2 - DROIT À L'INFORMATION ET À L'ACCOMPAGNEMENT

3.2.1 - Information du mineur

La notification de ses droits à un mineur doit être réalisée dans des termes simples et accessibles (art. D. 12-2 du C.J.P.M.).

3.2.1.1 - Mandats d'amener et d'arrêt (art. R. 332-1 du C.J.P.M.)

Outre les droits prévus à l'art. 133-1 CPP (droit de faire prévenir un tiers, d'être examiné par un médecin et d'être assisté d'un avocat), sont également notifiés au mineur les droits suivants :

√ Droit à ce que les représentants légaux ou l'adulte approprié mentionné à l'art. L. 311-2 du C.J.P.M. soient informés et le droit d'être accompagné par ceux-ci lors de ses auditions ou interrogatoires dans les conditions prévues par l'art. L. 311-1 du C.J.P.M., sauf circonstances particulières énoncées au deuxième alinéa de l'art. L. 413-3 et au deuxième alinéa de l'art. L. 413-7 (report de l'information des représentants légaux ordonné par le magistrat) ;

√ Droit à la protection de sa vie privée garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences en publicité restreinte et par l'interdiction de publier le compte rendu des débats d'audience ou de tout élément permettant son identification ;

√ Droit d'être détenu séparément des personnes majeurs détenues ;

√ Droit à la préservation de sa santé, ainsi que le respect du droit à la liberté de religion ou de conviction.

3.2.1.2 - Mandat d'arrêt européen (art. R. 332-2 du C.J.P.M.)

Outre les droits prévus à l'art. 695-27 CPP (information sur l'existence et le contenu du mandat, droit d'être assisté d'un avocat, faculté de s'opposer ou consentir à sa remise à l'État d'émission, droit de recevoir copie d'une éventuelle décision de condamnation), sont également notifiés au mineur les droits suivants :

√ Droit à ce que les représentants légaux ou l'adulte approprié mentionné à l'art. L. 311-2 du C.J.P.M. soient informés et le droit d'être accompagné par ceux-ci lors de ses auditions ou interrogatoires dans les conditions prévues par l'art. L. 311-1 du C.J.P.M., sauf circonstances particulières énoncées au deuxième alinéa de l'art. L. 413-3 et au deuxième alinéa de l'art. L. 413-7 ;

√ Droit à la protection de sa vie privée garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences en publicité restreinte et par l'interdiction de publier le compte rendu des débats d'audience ou de tout élément permettant son identification ;

√ Droit d'assister aux audiences ;

© SDCP – Tous droits réservés

√ Droit d'être accompagné par les représentants légaux ou par l'adulte approprié mentionné à l'art. L. 311-2 au cours des audiences ;

√ Droit à une évaluation éducative personnalisée ;

√ Droit de bénéficier de l'aide juridictionnelle dans les conditions fixées par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

3.2.2 - Information des responsables légaux

Il s'agit de l'un des principes généraux de la procédure pénale applicable aux mineurs, énoncé à l'art. L. 12-5 du C.J.P.M. : « les responsables légaux reçoivent les mêmes informations que celles qui doivent être communiquées au mineur au cours de la procédure. Le mineur en est informé. »

L'art. D. 311-1 du C.J.P.M. vient préciser, relativement au droit à l'information, que « chaque fois qu'une information est donnée au mineur, elle est également donnée par tout moyen et dans les meilleurs délais aux représentants légaux ou à l'adulte approprié. »

Ainsi, en cas de rétention dans le cadre d'un mandat, les représentants légaux doivent être informés :

√ de la mesure à laquelle le mineur est soumis,

√ de l'ensemble des droits dont bénéficie le mineur dans le cadre de cette mesure,

√ des droits qu'ils peuvent exercer, à savoir :

- Droit de désigner un avocat ou demander qu'il en soit commis d'office,
- droit de demander un examen médical, pour le mineur âgé d'au moins 16 ans gardé à vue (pour un mineur de moins de 16 ans, cet examen est obligatoire).

Dans certains cas, les représentants légaux sont empêchés d'exercer leurs droits d'être informés et d'accompagnement du mineur, qui sont alors exercés par un adulte approprié (cf. ci-après " Accompagnement du mineur ").

3.2.3 - Accompagnement du mineur (art. L. 311-1 du C.J.P.M.)

3.2.3.1 - Principe

Le mineur a le droit d'être accompagné par ses représentants légaux lors de ses auditions ou interrogatoires si l'autorité qui procède à cet acte estime qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant d'être accompagné et que la présence de ces personnes ne portera pas préjudice à la procédure.

Les représentants légaux du mineur sont convoqués, si nécessaire, lors de ses auditions. L'audition peut débuter en leur absence à l'issue d'un délai de deux heures à compter du moment où elles ont été avisées.

3.2.3.2 - Exceptions

L'information n'est pas délivrée aux titulaires de l'autorité parentale et le mineur n'est pas accompagné par ceux-ci lorsque cela :

√ serait contraire à l'intérêt supérieur du mineur (exemple : situation d'incarcération parentale familiale ou absence de contacts de longue durée) ;

√ n'est pas possible, parce que, après que des efforts raisonnables ont été déployés, aucun des titulaires de l'autorité parentale ne peut être joint ou que leur identité est inconnue (les démarches devront être actées) ;

√ pourrait sur la base d'éléments objectifs et factuels, compromettre de manière significative la procédure pénale (exemple : parents impliqués dans l'infraction reprochée au mineur).

L'appréciation de l'existence de ces conditions n'exige pas de prendre une décision spéciale et motivée. Au cours de l'enquête, cette décision relève de la compétence de l'officier ou de l'agent de police judiciaire, sous réserve des éventuelles instructions du magistrat.

© SDCP – Tous droits réservés

Les représentants légaux recouvrent leur droit d'être informés et d'assurer l'accompagnement du mineur, lorsque la ou les conditions ayant conduit à en empêcher l'exercice ne sont plus réunies (art. L. 311-4 du C.J.P.M.).

3.2.3.3 - Désignation d'un adulte approprié

Lorsque l'une ou plusieurs des conditions d'empêchement sont réunies, un adulte approprié doit être désigné pour recevoir les informations et assurer l'accompagnement du mineur à la place des représentants légaux.

3.2.3.3.1 - Désignation par le mineur

Le mineur peut désigner un adulte approprié, qui doit être accepté en tant que tel par l'autorité compétente, pour recevoir les informations identiques à celles communiquées au mineur et pour l'accompagner au cours de la procédure.

Ainsi, lorsque cela apparaît nécessaire, il appartient à l'officier de police judiciaire de solliciter du mineur qu'il désigne cet adulte. Il peut choisir n'importe quelle personne majeure, qu'il s'agisse ou non d'un membre de sa famille.

Cette personne doit toutefois être acceptée par l'enquêteur. Tout refus, même s'il n'a pas à être motivé, ne devrait être justifié que parce que l'intervention de cette personne semble contraire aux intérêts du mineur ou risque de compromettre le déroulement de la procédure. En cas de doute, l'officier de police judiciaire pourra en référer au magistrat compétent.

3.2.3.3.2 - Désignation par le magistrat

3.2.3.3.2.1 Parmi les proches du mineur :

Lorsque le mineur n'a désigné aucun adulte ou que l'adulte désigné n'apparaît pas approprié pour l'autorité compétente, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction désigne, en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, une autre personne pour recevoir ces informations et accompagner le mineur. Dans un tel cas, même s'ils peuvent formuler des propositions, il n'appartient pas aux enquêteurs de désigner eux-mêmes un adulte approprié. Cette désignation relève de la seule compétence du magistrat, qui choisira l'adulte approprié en priorité parmi les proches du mineur.

3.2.3.3.2.2 L'administrateur ad hoc :

Si aucun autre adulte ne peut être désigné, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction choisit un administrateur ad hoc sur la liste prévue par les art. 706-51, R. 53 et R. 53-6 CPP (art. D. 311-2 du C.J.P.M.).

3.2.3.3.3 - Rôle de l'adulte approprié (art. L. 311-3 du C.J.P.M.)

L'adulte approprié, y compris s'il s'agit d'un administrateur ad hoc, ne dispose pas de l'ensemble des droits reconnus aux titulaires de l'autorité parentale.

Il ne peut notamment pas demander que le mineur soit assisté par un avocat qu'il aurait choisi.

Il sera en revanche informé des droits notifiés au mineur, et devra être convoqué aux auditions si cela apparaît nécessaire. En son absence, les auditions pourront se dérouler une fois écoulé le délai de carence de deux heures. S'il ne répond pas aux convocations, les auditions pourront valablement se dérouler en son absence, après mention en procédure.

S'il assiste à des auditions, il ne peut intervenir pendant leur déroulement. Il est également prévu qu'il peut demander un examen médical du mineur placé en rétention (en pratique, seulement pour les mineurs de 16-18 ans).

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

ACADÉMIE
DE POLICE

Sous-Direction des Compétences et du Pilotage

La Documentation Professionnelle de la PN

Tél. 04 73 19 52 58
academie-sdcp-docpro-pn@interieur.gouv.fr

Consultez le site de la DocPro

http://docpro-pn.minint.fr

DOCPRO
Documentation Professionnelle de la
POLICE NATIONALE

Impression
Académie de Police - site de Clermont-Ferrand